

2008년도 제19회 공인중개사 자격시험 문제지(1차)

문제지 형태	A형	문제수	80문제	시험시간	1시간 40분 (100분)	수험번호		성명	
-----------	----	-----	------	------	-------------------	------	--	----	--

< 유 의 사 항 >

- 시험문제지의 형태, 인쇄상태, 페이지를 확인한 후 수험번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.
- 시험시행계획공고일(2008.07.16) 현재 시행되는 법령을 기준으로 답안을 작성하시기 바랍니다.

제1과목 : 부동산학개론

1. 부동산학에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산학은 토지 및 그 정착물에 관하여, 그것과 관련된 직업적, 물적, 법적, 금융적 제 측면을 연구하는 학문이다.
- ② 부동산학은 여러 분야의 학문과 연계되어 있다는 점에서 종합 학문적 성격을 지니고 있다.
- ③ 부동산학은 복잡한 현대의 부동산 문제를 해결하기 위하여 학제적 접근을 취하는 전문적인 학문 영역으로 등장하였다.
- ④ 부동산학은 토지와 건물을 대상으로 하는 탐구라는 점에서 우주와 지구의 기본원리를 탐구하는 물리학이나 지구과학과 같은 순수과학이라고 할 수 있다.
- ⑤ 부동산학의 접근방법 중 외사결정 접근방법은 인간은 합리적인 존재이며, 자기이익의 극대화를 목표로 행동한다는 기본가정에서 출발한다.

2. 다음 중 지적재산 지목에 해당하는 것은?

- ① 제방 ② 저수지 ③ 유류지
- ④ 사찰용지 ⑤ 선하지

3. 토지의 자연적·인문적 특성과 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① 토지의 부동성은 토지 사용이나 판매를 둘러싼 계약에 있어 법적으로 대체가능성을 없게 만드는 원인이 되기도 한다.
- ② 토지의 공공성은 토지시장에 대한 정부개입의 명분을 약화시킨다.
- ③ 토지는 비생산성 때문에 개별 용도의 관점에서도 공급을 증가시킬 수 없다.
- ④ 토지의 영속성은 부동산 시장을 국지화시키는 역할을 한다.
- ⑤ 토지는 이용의 비가역성이 있으므로 토지이용과 관련된 외사결정에는 장기적인 관점에서의 배려가 필요하다.

4. 소득이 10% 증가하자 어떤 부동산의 수요량이 8% 증가하였다. 이 사실을 통해 볼 때, 이 부동산은 다음 중 어디에 속하는가?(단, 다른 요인은 불변임)

- ① 정상재 ② 보완재 ③ 대체재
- ④ 열등재 ⑤ 독립재

5. 아파트에 대한 수요의 변화 요인과 수요량의 변화 요인이 옳게 묶인 것은?

- | 수요의 변화 요인 | 수요량의 변화 요인 |
|---------------|------------|
| ① 단독주택 가격의 하락 | 가구 수의 감소 |
| ② 택지공급의 증가 | 이자율의 하락 |
| ③ 가구 수의 증가 | 아파트 가격의 하락 |
| ④ 소득수준의 증가 | 인구증가 |
| ⑤ 아파트 건축비의 하락 | 재산세의 강화 |

6. 우하향하는 수요곡선과 우상향하는 공급곡선을 갖는 아파트시장에서 수요가 증가하고 공급이 감소한다고 할 때, 다음 중 옳은 것은?(단, 다른 조건은 일정하다고 가정함)

- ① 균형가격은 하락하고 균형거래량도 감소한다.
- ② 균형가격은 하락하고 균형거래량은 증가한다.
- ③ 균형가격은 상승하고 균형거래량은 감소한다.
- ④ 균형가격은 상승하고 균형거래량도 증가한다.
- ⑤ 균형가격은 상승하고 균형거래량은 그 변화를 알 수 없다.

7. 거미집이론에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 가격에 대한 수요의 탄력성이 공급의 탄력성보다 클 경우 균형에 충격이 가해지면 새로운 균형으로 수렴한다.
- ② 가격에 대한 수요의 탄력성과 공급의 탄력성이 같을 경우 균형에 충격이 가해지면 균형으로부터 이탈·발산한다.
- ③ 균형의 이동을 비교적 정확하게 설명하는 이론이다.
- ④ 가격이 변해도 수요량은 일정 기간 후에 변한다고 가정한다.
- ⑤ 가격이 변하면 공급량은 즉각 변한다고 가정한다.

8. 어떤 부동산에 대한 시장수요함수는 $P=100-4Q_D$

[여기서 P 는 가격(단위 : 만원), Q_D 는 수요량(단위 : m^2)]이며, 이 시장의 수요자는 모두 동일한 개별수요함수를 갖는다. 이 시장의 수요자 수가 2배로 된다면 새로운 시장수요함수는?(단, 새로운 시장수요량은 Q_M 으로 표기하며 다른 조건은 일정하다고 가정함. 또한 이 부동산은 민간재(private goods)이며 새로운 수요자들도 원래의 수요자들과 동일한 개별수요함수를 갖는다고 가정함]

- ① $P=100-4Q_M$ ② $P=100-2Q_M$
- ③ $P=100-8Q_M$ ④ $P=200-4Q_M$

⑤ $P = 200 - 8Q_M$

9. 부동산시장의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 국지화 혹은 지역화되는 경향이 있다.
- ② 재화의 특성에 따라 분화되는 경향이 있다.
- ③ 상황이 변하여도 수요와 공급을 조절하는데 많은 시간이 소요되는 경우가 많다.
- ④ 거래와 관련된 정보가 공개되지 않거나 불완전한 경우가 많다.
- ⑤ 대부분 감성 효율적 시장이며, 시장 참여자들은 초과이윤을 누릴 수 없다.

10. 다음은 부동산과 관련된 경제변수들이다. 유량(flow) 변수와 저장(stock)변수가 옳게 묶인 것은?

ㄱ. 지대수입	ㄴ. 실물자산	ㄷ. 도시인구
ㄹ. 아파트 생산량	ㅁ. 가계소득	ㅂ. 주택재고

유량변수	저장변수
① ㄱ, ㅁ	ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ
② ㄱ, ㄹ, ㅁ	ㄴ, ㄷ, ㅂ
③ ㄴ, ㅂ	ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
④ ㄹ, ㅂ	ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ	ㄴ, ㅂ

11. 어떤 부동산에 대한 수요 및 공급함수가 각각 $Q_D = 900 - P$, $Q_S = 2P$ 이다. 소득증가로 수요함수가 $Q_D = 1200 - P$ 로 변한다면 균형가격과 균형거래량은 어떻게 변하는가? [여기서 P 는 가격(단위 : 만원), Q_{D1} 과 Q_{D2} 는 수요량(단위 : m^2), Q_S 는 공급량(단위 : m^2), 다른 조건은 일정하다고 가정함]

- ① 균형가격은 300만원에서 400만원으로 상승, 균형거래량은 $600m^2$ 에서 $800m^2$ 로 증가
- ② 균형가격은 900만원에서 1,200만원으로 상승, 균형거래량은 $600m^2$ 에서 $800m^2$ 로 증가
- ③ 균형가격은 400만원에서 300만원으로 하락, 균형거래량은 $600m^2$ 에서 $800m^2$ 로 증가
- ④ 균형가격은 300만원에서 400만원으로 상승, 균형거래량은 $900m^2$ 에서 $1,200m^2$ 로 증가
- ⑤ 균형가격은 900만원에서 1,000만원으로 상승, 균형거래량은 $900m^2$ 에서 $600m^2$ 로 감소

12. 주거분리와 주택의 여과과정(filtering process) 이론에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주거분리란 고소득층의 주거지역과 저소득층의 주거지역이 분리되는 현상을 말한다.
- ② 주거분리는 주택 소비자가 정(+)의 외부효과 편익은 추구하려고 하고, 부(-)의 외부효과 피해는 피하려는 동기에서 비롯된다.
- ③ 저소득층 주거지역에서 주택의 보수를 통한 가치 상승분이 보수비용보다 크다면 상향여과가 발생할 수 있다.
- ④ 고소득층 주거지역과 인접한 저소득층 주택은 할증료(premium)가 붙어 거래되며, 저소득층 주거지역과 인접한 고소득층 주택은 할인되어 거래될 것이다.
- ⑤ 고소득층 주거지역으로 저소득층이 들어오게 되어 상향여과과정이 계속되면, 고소득층 주거지역은 점차 저소득

층 주거지역으로 바뀔 것이다.

13. 버제스(B. W. Burgess)의 동심원이론에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 20세기 초반, 미국 시카고대학의 시카고학파를 중심으로 발전하였다.
- ② 도시의 공간구조를 도시생태학적 관점에서 접근하였다.
- ③ 도시의 공간구조 형성을 침입, 경쟁, 천이 등의 과정으로 설명하였다.
- ④ 튀넨(von Thünen)의 고립국 이론은 버제스의 동심원이론을 농업부문에 응용한 것이다.
- ⑤ 이 이론에 따르면 천이지대(혹은 접이지대)는 중심업무지구와 저소득층 주거지대의 사이에 위치한다.

14. 다음에서 설명하는 지대이론은?

- 지대가 발생하는 이유는 비옥한 토지의 양이 상대적으로 최소하고 토지에 수확체감현상이 있기 때문이다.
- 경작되고 있는 토지 가운데 생산성이 가장 낮은 토지를 한계지라고 하며, 한계지에서는 지대가 발생하지 않는다.
- 어떤 토지의 지대는 그 토지의 생산성과 한계지의 생산성과의 차이에 의해 결정된다.
- 지대는 토지생산물 가격의 구성요인이 되지 않으며 또한 될 수도 없다.

- ① 리카도(D. Ricardo)의 차액지대설
- ② 알론소(W. Alonso)의 입찰지대 이론
- ③ 파레토(V. Pareto)의 경제지대 이론
- ④ 마르크스(K. Marx)의 절대지대설
- ⑤ 마셜(A. Marshall)의 준지대설

15. 정부가 주택시장에 개입하는 이유에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주거복지의 측면에서 최소한의 질적 수준을 갖춘 주택이 부족하기 때문이다.
- ② 주택시장에는 시장실패의 요인이 있기 때문이다.
- ③ 개별주택의 불량화는 주변 지역사회에 사회적 비용을 초래하기 때문이다.
- ④ 주택시장은 시장으로의 진입과 퇴거가 자유롭기 때문이다.
- ⑤ 지역별로 주택보급률에 편차가 있기 때문이다.

16. 공공재에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소비의 비경합성(非競合性)과 비배제성(非排除性)이라는 특성이 있다.
- ② 생산을 시장에 맡길 경우 사회적 적정 생산량보다 과다하게 생산되는 경향이 있다.
- ③ 생산을 시장에 맡길 경우 부담승차의 문제가 발생한다.
- ④ 소비에 있어서 규모의 경제가 있다.
- ⑤ 산림, 명승지 등 자연이 잘 보존된 토지는 공공재적 성격을 지닌다.

17. 외부효과에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 외부효과에는 외부경제와 외부불경제가 있다.
- ② 외부효과는 생산과정에서 발생하는 경우도 있고 소비과정에서 발생하는 경우도 있다.
- ③ 생산과정에서 외부불경제를 발생시키는 재화의 공급을 시장에 맡길 경우, 그 재화는 사회적인 최적 생산량보다 과다하게 생산되는 경향이 있다.
- ④ 외부효과는 어떤 경제주체의 경제활동의 의도적인 결과가 시장을 통하여 다른 경제주체의 후생에 영향을 주는 것을 말한다.
- ⑤ 토지이용 행위에서 발생하는 외부불경제는 토지이용규제의 명분이 된다.

18. 분양가 상한제에 관한 설명 중 옳은 설명으로 틀린 것은?

- ㄱ. 장기적으로 민간의 신규주택 공급을 위축시킴으로써 주택가격을 상승시킬 수 있다.
- ㄴ. 상한가격이 시장가격보다 낮을 경우 일반적으로 초과공급이 발생한다.
- ㄷ. 주택건설업체의 수익성을 낮추는 요인으로 작용하여 주택공급을 감소시킬 수 있다.
- ㄹ. 시장가격 이상으로 상한가격을 설정하여 무주택자의 주택가격 부담을 완화시키고자 하는 제도이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

19. 임대료 보조정책에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저소득층에게 정부가 임대료의 일부를 보조해 주는 것을 말한다.
- ② 저소득층의 실질소득을 증가시키는 효과들을 갖는다.
- ③ 다른 조건이 같을 경우 임대주택의 수요를 증가시킨다.
- ④ 다른 조건이 같을 경우 임대주택의 공급을 감소시킨다.
- ⑤ 저소득층의 주택문제를 해결하기 위한 정부의 시장개입 정책 중 하나이다.

20. 다음 임대주택사업의 세후현금수지는 얼마인가?(단, 다른 조건은 고려하지 않음)

○ 순운영소득	140,000,000원
○ 재산세	5,000,000원
○ 연간용자월부금	90,000,000원
○ 용자이자	70,000,000원
○ 감가상각	10,000,000원
○ 소득세율	30 %

- ① 18,000,000원 ② 27,000,000원 ③ 32,000,000원
- ④ 45,000,000원 ⑤ 50,000,000원

21. 상업용부동산의 부자성과 판단지표에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부채감당률(DSCR)이 1.0 보다 크다는 것은 순영업소득이

부채의 할부금을 상환하고도 잔여액이 있다는 의미이다.

- ② 순현재가치(NPV)은 장래 기대되는 세후소득의 현재합과 투자비용의 현재합을 서로 비교하여 투자의사를 결정한다.
- ③ 내부수익률(IRR)은 수익성지수가 1.0 이 되는 할인율이다.
- ④ 자본원율(capitalization rate)은 화폐의 시간 가치를 고려하지 않는다.
- ⑤ 현재회수기간법(present value payback period method)은 화폐의 시간 가치를 고려하지 않는다.

22. 다음 표와 같은 투자사업들이 있다. 이 사업들은 모두 사업기간이 1년이며, 금년에는 현금지출만 발생하고 내년에는 현금유입만 발생한다고 한다. 할인율이 5%라고 할 때 다음 중 틀린 것은?

사업	금년의 현금지출	내년의 현금유입
A	300만원	630만원
B	100만원	315만원
C	100만원	420만원
D	100만원	262.5만원

- ① A와 C의 NPV(순현재가)는 같다.
- ② NPV가 가장 작은 사업은 D이다.
- ③ C의 PI(수익성지수)는 4이다.
- ④ PI가 큰 순서는 C>B>A>D이다.
- ⑤ 총투자비가 300만원일 경우, A만 수행하는 투자안보다 B, C, D를 함께 수행하는 투자안의 타당성이 더 높다.

23. 부동산투자회사법상 부동산투자회사에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산투자회사의 설립 자본금은 10억원 이상으로 한다.
- ② 부동산개발사업에 투자·운영할 목적으로 설립되는 부동산투자회사는 총자산의 전부를 부동산개발사업에 투자할 수 없다.
- ③ 영업인가를 받은 날부터 6개월이 지난 부동산투자회사의 자본금은 100억원 이상이 되어야 한다.
- ④ 부동산투자회사는 영업인가 전에는 현금출자를 받는 방식으로 신주를 발행할 수 없다.
- ⑤ 부동산투자회사는 그 자산을 부동산의 취득·관리·개발 및 처분, 부동산개발사업 등의 방법으로 투자·운영하여야 한다.

24. 포트폴리오이론에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주식, 회사채, 국채로 구성된 포트폴리오에 부동산이 추가 편입되면 위험분산 혜택 등을 얻을 수 있다.
- ② 경기변동, 인플레이션, 이자율의 변화 등에 의해 야기되는 시장위험은 피할 수 없는 위험으로 이를 비체계적 위험이라 한다.
- ③ 투자자 자신의 무차별곡선과 효율적 프론티어(efficient frontier)의 접점에서 최적의 포트폴리오가 선택된다.
- ④ 기대수익률의 분산 또는 표준편차는 투자안의 위험을 측정하는 전통적인 방법이다.

⑤ 투자를 분산하는 것은 위험을 줄이는 방법 중 하나이다.

25. 서울에 거주하는 A가 다음과 같이 시중은행에서 주택담보대출을 받고자 할 때 A가 받을 수 있는 최대 대출 가능금액은?

- 대출승인 기준 : 담보인정비율(LTV) 60 %
 소득대비 부채비율(DTI) 40 %
 (두 가지의 대출승인 기준을 모두 충족시켜야 함)
 ○ A의 서울소재 주택의 담보평가가격 : 500,000,000원
 ○ A의 연간 소득 : 60,000,000원
 ○ 사업자금대출 : 연간 12,000,000원 부채상환
 ○ 연간 저당상수 : 0.12

- ① 100,000,000원 ② 150,000,000원 ③ 200,000,000원
 ④ 240,000,000원 ⑤ 300,000,000원

26. 한국주택금융공사에서 고령자의 노후생활지원을 위해 시행하고 있는 주택연금제도에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 이용자격은 보증신청일 현재 만65세 이상 1세대 1주택 소유자(1년 이상 거주)이며, 배우자가 있는 경우 배우자도 만65세 이상이어야 한다.
 ② 주택연금 지급방식은 종신지급방식과 종신흡합방식 등이 있다.
 ③ 담보가 되는 대상은 주택별상 단독주택, 다세대주택, 연립주택 및 아파트(주상복합아파트 포함) 등이고, 실버주택, 오피스텔, 상가주택, 상가 등은 제외된다.
 ④ 보증료는 주택가격의 2%를 최초 대출실행시 납부하는 초기보증료와 보증잔액의 연 0.5%를 매월 납부하는 연보증료가 있다.
 ⑤ 종신지급방식에서 가입자가 사망할 때까지 지급된 주택연금 대출 원리금이 담보주택가격을 초과하는 경우에는 초과 지급된 금액은 법정 상속인이 상환해야 한다.

27. 가상적인 아파트 부자사업에 대해 미래의 경제환경 조건에 따라 추정된 수익률의 예상치가 아래와 같다고 가정할 때 기대수익률은?(단, 다른 조건은 동일함)

경제환경변수	발생확률(%)	수익률(%)
비관적	20	4.0
정상적	60	8.0
낙관적	20	13.0

- ① 4.8% ② 6.8% ③ 7.4%
 ④ 8.2% ⑤ 9.6%

28. 부동산금융에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산금융은 부동산의 개발, 취득 등의 목적으로 화폐와 신용을 이전하기 위하여 사용되는 제도, 시장, 수단과 관계된 영역을 말한다.
 ② 부동산금융은 부동산을 운용대상으로 하여 자본을 조달하는 일련의 과정이라 할 수 있다.
 ③ 부동산금융에는 담보기능, 감가상각 및 차입금 이자에 대한 세금감면의 혜택 등이 있다.
 ④ 부동산 프로젝트금융에서는 대상부동산을 담보로 제공받으며, 소구금융(recourse loan)이 일반적이다.
 ⑤ 부동산 거래의 활성화를 통해 부동산 개발 및 건설 활동을

을 촉진시키는 기능이 있다.

29. 부동산금융의 자금조달 방법 중 하나인 지분금융(equity financing)과 관련이 없는 것은?

- ① 공모(public offering)에 의한 증자
 ② 부동산 신디케이트(syndicate)
 ③ 주택저당담보부채권(MBB)
 ④ 부동산투자회사법에 의한 부동산투자신탁(REITs)
 ⑤ 간접투자자산운용업법에 의한 부동산간접투자펀드

30. 금융기관이 부동산 대출 관련 위험을 줄이는 방법으로 옳은 것은?

- ① 담보인정비율(LTV)을 높인다.
 ② 소득대비 부채비율(DTI)을 높인다.
 ③ 금리 변동이 심할 때는 고정금리로 대출한다.
 ④ 대출 실행시 부채감당률(DSCR)이 1.0 이하가 되는 부자안을 선택한다.
 ⑤ 금리 변동 위험을 방어하기 위하여 이자율 스왑(Swap) 등의 방법으로 위험을 전가한다.

31. 부동산 마케팅 전략에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시장점유 마케팅 전략은 소비자의 구매의사결정 과정의 각 단계에서 소비자와의 심리적인 접점을 마련하고 전달하려는 메시지의 취지와 강약을 조절하는 전략이다.
 ② 표적시장선정 전략은 세분화된 수요자 집단에서 경쟁상황과 자신의 능력을 고려하여 가장 자신 있는 수요자 집단을 찾아내는 것을 말한다.
 ③ 차별화 전략은 동일한 표적시장을 갖는 다양한 공급 경쟁자들 사이에서 자신의 상품을 어디에 위치시킬 것인가를 정하는 전략이다.
 ④ 홍보(promotion) 전략은 매체를 통하여 수요자의 관심을 끌기 위한 전략이다.
 ⑤ 시장세분화 전략은 수요자 집단을 인구경제학적 특성에 따라서 세분하고, 그 세분된 시장을 대상으로 상품의 판매 지향점을 분명히 하는 전략이다.

32. 부동산 개발에 관한 옳은 설명으로 묶인 것은?

- ㄱ. 시장성분석은 개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매·임대될 수 있는 가능성 정도를 조사하는 것을 말한다.
 ㄴ. 개발사업에 대한 타당성분석 결과가 동일한 경우에도 분석된 사업안은 개발업자에 따라 채택될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.
 ㄷ. 흡수율분석의 궁극적인 목적은 과거 및 현재의 추세를 정확하게 파악하는 데 있다.
 ㄹ. 개발사업에 있어서 법적 위험은 토지이용규제와 같은 사법적인 측면과 소유권 관계와 같은 공법적인 측면에서 발생할 수 있는 위험을 말한다.
 ㅁ. 개발의 단계 중 예비적 타당성분석은 개발사업으로 예상되는 수입과 비용을 개략적으로 계산하여 수익성을 검토하는 것이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

33. 부동산개발사업 자산유동화증권(이하, 부동산개발 PF ABS)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부동산개발 PF ABS는 부동산개발업체의 개발사업에서 발생하는 수익 등을 기초자산으로 발행되는 자산유동화증권이다.
- ② 금융기관이 부동산개발업체에게 대출을 실행하고 이 대출채권을 유동화전문회사에 매각하여 자산유동화증권을 발행한다.
- ③ 부동산개발 PF ABCP(자산담보부기입어음)의 도관채(conduit)는 상법의 적용을 받지 않고, 자산유동화에 관한 법률의 적용을 받는 회사로서 특례를 받을 수 있다.
- ④ 부동산개발 PF ABS는 부동산개발 PF ABCP에 비해 잠기로 자금조달이 가능하다.
- ⑤ 부동산 개발업체는 부동산개발 PF ABS를 활용하여 개발사업에 필요한 자금을 조달할 수 있다.

34. 개발권양도제(Transferable Development Rights)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 개발제한으로 인해 규제되는 보전지역(이하 규제지역)에서 발생하는 토지 소유자의 손실을 보전하기 위한 제도이다.
- ② 초기의 개발권양도제는 도심지의 역사적 유물 등을 보전하기 위한 목적으로 실시되었다.
- ③ 규제지역 토지 소유자의 손실을 개발지역 토지에 대한 소유권 부여를 통해 보전하는 제도이다.
- ④ 공공이 부담해야 하는 비용을 절감하면서 규제에 따른 손실의 보전이 이루어진다는 점에 의의가 있다.
- ⑤ 규제지역 토지 소유자의 재산상의 손실을 시장을 통해서 해결하려는 제도이다.

35. 다음 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 조건부평가란 부동산가격의 증감요인이 되는 새로운 상황의 발생을 상정하여 그 조건이 성취되는 경우를 전제로 부동산을 평가하는 것을 말한다.
- ② 소급평가란 과거 어느 시점을 가격시점으로 하여 부동산가격을 평가하는 것을 말한다.
- ③ 일괄평가란 두 개 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간 불가분의 관계에 있는 경우에 일괄하여 평가하는 것을 말한다.
- ④ 법정평가란 법규에서 정한대로 행하는 평가로서, 공공용지 수용시 평가, 과세평가 등이 있다.
- ⑤ 구분평가란 일체로 이용하고 있는 물건의 일부분을 평가하는 경우를 말한다.

36. 부동산가격이론에서 가치와 가격에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가치는 주관적·추상적인 개념이고, 가격은 가치가 시장을 통하여 화폐단위로 구현된 객관적·구체적인 개념이다.
- ② 가치가 상승하면 가격도 상승하고, 가치가 하락하면 가격

도 하락한다.

- ③ 수요와 공급의 변동에 따라 단기적으로 가치와 가격은 일치하게 되고, 장기적으로 가격은 가치로부터 괴리되는 현상을 나타낸다.
- ④ 부동산가치는 평가목적에 따라 일정 시점에서 여러 가지가 존재하나, 부동산가격은 지불된 금액이므로 일정 시점에서 하나만 존재한다.
- ⑤ 부동산의 가치는 장래 기대되는 유·무형의 편익을 현재 가치로 환원한 값을 의미한다.

37. 거래사례비교법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시장성의 원리에 의한 것으로 실증적이며 설득력이 풍부하다.
- ② 아파트 등 매매가 빈번하게 이루어지는 부동산의 경우에 유용하다.
- ③ 시점수정은 거래사례 자료의 거래시점 가격을 현재시점의 가격으로 정상화하는 작업을 말한다.
- ④ 사례자료는 가격시점이 가까울수록 유용하다.
- ⑤ 부동산시장이 불완전하거나 무기적 요인이 있는 경우에는 거래사례의 신뢰성이 문제가 된다.

38. 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따라 표준주택에 대하여 매년 공시해야 하는 내용에 포함되지 않는 것은?

- ① 표준주택가격 ② 표준주택의 건축허가일
- ③ 표준주택의 용도 ④ 표준주택의 사용승인일
- ⑤ 표준주택의 지번

39. 다음 자료를 이용하여 대상부동산의 비준가격을 구하면?

○ 대상부동산(토지)은 면적이 900㎡이며, 사례부동산(토지)보다 개별요인이 10% 우세하다.
 ○ 사례부동산은 면적이 1,000㎡이며, 가격시점 1년 전 200,000,000원에 거래되었다.
 ○ 연간 지가상승률은 5%이다.
 (단, 다른 조건은 사례부동산과 동일함)

- ① 198,000,000원 ② 207,900,000원 ③ 220,600,000원
- ④ 231,200,000원 ⑤ 246,000,000원

40. 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 따라 정부는 부동산가격을 매년 공시하고 있다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 국가·지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하는 경우에 적용되는 것은 시가표준액이다.
- ② 개별주택 및 공동주택의 가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가·지방자치단체 등의 기관이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.
- ③ 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 개별공시지가의 결정·공시일로부터 30일 이내에 서면으로 국토해양부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ④ 시장·군수 또는 구청장은 공동주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·산정하여 한국감정원 공동주택가격심의위원회의 심의를 거쳐 공시하고, 이를 관계행정기관 등에 제공하여야 한다.
- ⑤ 국토해양부장관은 공시기준일 이후에 분할·합병 등이 발생한 토지에 대하여는 대통령령이 정하는 날을 기준으로

제2과목 : 민법 및 민사특별법

41. 법률행위의 목적에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 농지취득자격증명은 농지매매의 효력발생요건이다.
- ② 탈세를 목적으로 하는 증강생략등기는 언제나 무효이다.
- ③ 계약성립 후 채무이행이 불가능하게 되더라도, 계약이 무효로 되는 것은 아니다.
- ④ 법률행위의 표시된 동기가 사회질서에 반하는 경우 그 법률행위는 반사회적 법률행위라고 할 수 없다.
- ⑤ 단순히 강제집행을 면하기 위해 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하더라도, 이는 반사회적 법률행위에 해당한다.

42. 비진의표시에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 비진의표시는 표시된 내용대로 효력이 발생함이 원칙이다.
- ② 비진의표시에 관한 규정은 대리인이 대리권을 남용한 경우 유추적용될 수 없다.
- ③ 자의로 사직서를 제출하여 한 중간폐직의 의사표시는 비진의표시가 아니다.
- ④ 비진의표시는 상대방이 이를 비진의표시 당시 안 경우 통정허위표시와 마찬가지로 무효이다.
- ⑤ 은행대출한도를 넘은 甲을 위해 乙이 은행대출약정서에 주채무자로 서명날인 한 경우, 은행이 이런 사정을 알았더라도 乙은 원칙적으로 대출금반환채무를 진다.

43. 약관(約款)에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 고객에게 부당하게 불리한 약관조항은 공정을 잃은 것으로 추정한다.
- ② 약관의 구속력의 근거는 그 자체가 법규범이거나 법규범적 성질을 가지기 때문이다.
- ③ 사업자가 상당한 이유 없이 자신이 부담하여야 할 위험을 고객에게 이전하는 내용의 약관조항은 무효이다.
- ④ 설명의무가 있는 약관내용이 설명되었다는 점은 그 약관내용을 계약의 내용으로 주장하는 자가 증명하여야 한다.
- ⑤ 골프장 운영회사가 불특정다수의 회원에게 적용하기 위하여 만든 골프클럽운영회칙 중 당사자의 권리·의무에 관한 규정은 약관의 성질을 갖는다.

44. 사기에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표의자가 제3자의 사기로 의사표시를 한 경우, 상대방이 그 사실을 과실 없이 알지 못한 때에도 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 사기에 의한 의사표시의 상대방의 포괄승계인은 사기를 이유로 한 법률행위의 취소로써 대항할 수 없는 선의의

- ③ 제3자의 기망행위로 신원보증서면에 서명한다는 착각에 빠져 연대보증서면에 서명한 경우, 사기를 이유로 의사표시를 취소할 수 있다.
- ④ 교환계약의 당사자 일방이 상대방에게 그가 소유하는 목적물의 시가를 허위로 고지한 경우, 원칙적으로 사기를 이유로 취소할 수 있다.
- ⑤ 甲의 대리인 乙의 사기로 乙에게 매수외사를 표시한 丙은 甲이 그 사실을 알지 못한 경우에도 사기를 이유로 법률행위를 취소할 수 있다.

45. 2007년 甲은 丙의 토지를 매수한 뒤 친구 乙과의 사이에 명의신탁약정을 맺었고, 丙은 甲의 부탁에 따라 직접 乙에게 소유권이전등기를 하였다. 다음 중 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙의 甲에 대한 이전등기 외무는 소멸하였다.
- ② 丙은 乙에게 이전등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ③ 대내적으로는 甲이 토지의 소유자이나 대외적으로는 乙이 소유자이다.
- ④ 丙이 명의신탁 사실을 알지 못한 경우 甲과 丙의 매매계약은 무효이다.
- ⑤ 甲은 명의신탁약정의 해지를 이유로 乙에게 진정명의회복을 위한 이전등기를 청구할 수 있다.

46. 甲 소유 부동산에 대한 점유자 乙의 시효취득에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙의 점유취득시효가 완성되더라도, 乙은 등기를 하여야 소유권을 취득한다.
- ② 등기부취득시효가 완성되기 위해서는 乙이 과실 없이 점유를 개시하여야 한다.
- ③ 乙이 등기부취득시효의 완성으로 시효취득한 후에 그 부동산에 관한 乙 명의의 등기가 불법 말소된 경우 乙은 소유권을 상실한다.
- ④ 점유취득시효 완성 후 아직 乙 명의로 소유권이전등기가 경료되지 아니한 경우, 甲은 乙에 대하여 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다.
- ⑤ 점유취득시효 완성 후 일시적으로 丙에게 소유권이전등기가 되었다가 甲이 다시 소유권을 회복한 경우, 乙은 甲에게 시효완성을 주장할 수 있다.

47. 무효와 취소에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 계약이 불성립하였다면, 무효행위의 전환이나 무효행위의 추인 규정이 적용되지 않는다.
- ② 甲과 乙이 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용하기로 약정하였다면 이 가등기는 소급하여 유효한 등기로 전환된다.
- ③ 甲이 乙의 감박에 의해 乙에게 부동산을 매도하고 乙이 丙에게 전매했다면, 甲은 丙에게 의사표시를 취소할 수 있다.
- ④ 甲과 乙 사이의 매매계약이 적법하게 취소되면 계약은 잠재에 향하여 소멸하므로 甲과 乙은 이행된 것을 반환할 필요가 없다.
- ⑤ 甲이 행위능력자 乙과 체결한 계약을 행위무능력을 이유로 적법하게 취소한 경우, 乙은 자신이 받은 이익이 현

존하는 한도에서만 상환할 책임이 있다.

48. 甲 소유의 토지 위에 乙이 무단으로 건물을 축조하였다. 다음 중 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)
- ① 乙이 건물에 거주하는 경우 甲은 乙을 상대로 퇴거를 청구할 수 없다.
 - ② 丙이 그 토지의 소유권을 이전받은 경우 甲은 乙을 상대로 건물의 철거를 청구할 수 있다.
 - ③ 乙이 丁에게 건물을 매도한 후 매매대금을 전부 지급받고 인도하였으나 건물이 아직 미등기인 경우, 甲은 丁을 상대로 건물의 철거를 청구할 수 없다.
 - ④ 만약 乙이 지상권을 취득한 뒤 건물을 축조하였는데, 乙의 허락 없이 戊가 건물을 점유한다면, 甲은 戊를 상대로 건물의 인도를 청구할 수 있다.
 - ⑤ 만약 乙이 甲으로부터 토지를 임차한 후 임차권등기 없이 건물을 축조하였고, 丙이 토지소유권을 취득하였다면, 미등기건물의 소유자 乙은 丙에게 임차권을 주장할 수 있다.

49. 유치권자에게 인정되지 않는 권리는?

- ① 경매권 ② 비상상환청구권
- ③ 간이변제충당권 ④ 유치권에 기한 반환청구권
- ⑤ 유치물의 보존에 필요한 경우 그 사용권

50. 등기의 추정력과 점유의 추정력에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 점유자는 평온·공연하게 점유하는 것으로 추정한다.
- ② 건물 소유권 보존등기의 명의인이 건물을 신축하지 않은 것으로 밝혀진 경우 등기의 추정력은 깨어진다.
- ③ 점유자의 권리추정 규정은 특별한 사정이 없는 한 등기에 표상되어 있는 부동산물권에 대하여는 적용되지 않는다.
- ④ 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우 그 등기는 前 등기명의인에 대하여 추정력이 인정되나 제3자에 대해서는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 부동산 등기명의인이 매도인인 경우 그를 소유자로 믿고 그 부동산을 매수하여 점유하는 자는 특별한 사정이 없는 한 과실 없는 점유자에 해당한다.

51. 甲은 자신의 토지를 담보로 은행대출을 받기 위해 乙에게 대리권을 수여하고, 위임장·인감 및 저당권설정에 필요한 서류 일체를 교부하였다. 그러나 乙은 이를 악용하여 甲의 대리인으로서 그 토지를 丙에게 매도하였다. 다음 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙에게는 기본대리권이 인정된다.
- ② 표현대리가 성립하지 않더라도, 丙은 甲에게 소유권이전 등기를 청구할 수 있다.
- ③ 매매계약이 토지거래허가제를 위반하여 확정적으로 무효이면 표현대리 법리가 적용될 여지가 없다.
- ④ 丙이 매수 당시 乙에게 대리권이 있다고 믿은 데 정당한 이유가 있었다면, 매매계약 성립 후에 대리권 없음을 알았더라도 원권대리는 성립한다.
- ⑤ 만약 乙이 자기 앞으로 소유권 이전등기를 마친 후 자신을 매도인으로 하여 丙에게 토지를 매도하였다면, 丙은

甲에게 표현대리의 성립을 주장할 수 없다.

52. 자주점유와 타주점유에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 자주점유는 무주물 선점에 의한 소유권취득의 요건이 아니다.
- ② 권원의 성질상 자주점유인지 타주점유인지 불분명한 점유는 자주점유로 추정된다.
- ③ 피상속인의 점유가 소유의 외사가 없는 경우 그 상속으로 인한 점유도 타주점유이다.
- ④ 물건을 매수하여 점유하고 있으나 매매가 무효인 것을 모르는 매수인은 자주점유자이다.
- ⑤ 타주점유자가 새로운 원원에 기하여 소유의 외사를 가지고 점유를 시작했으면 그때부터 자주점유자가 된다.

53. 환매와 교환계약에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 환매기간을 정한 경우에는 다시 이를 연장하지 못한다.
- ② 교환계약은 유상계약이므로 이에 매매의 규정이 준용된다.
- ③ 매매계약과 동시에 하지 않은 환매계약은 환매로서의 효력이 없다.
- ④ 부동산 소유권의 이전 대가로 주식을 양도받는 약정은 교환계약이다.
- ⑤ 부동산에 관한 환매는 환매권 특약의 등기가 없어도 제3자에 대해 효력이 있다.

54. 甲, 乙, 丙이 토지를 공유하고 있는데, 丙의 지분은 3분의 2이다. 다음 중 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙이 상속인 없이 사망한 경우 그 지분은 국유가 된다.
- ② 丙이 甲과 乙의 동의 없이 단독명의로 등기를 한 경우 甲은 이 등기의 전부의 말소를 청구할 수 있다.
- ③ 丙이 甲과 乙의 동의 없이 단독으로 丁에게 토지의 특정 일부를 임대한 경우 乙은 점유하는 丁을 상대로 점유의 배제를 청구할 수 있다.
- ④ 丙이 甲과 乙의 동의 없이 단독으로 토지 전부를 丁에게 임대한 경우 甲은 丁을 상대로 자신의 지분에 상응하는 임료 상당액을 부당이득으로 반환 청구할 수 있다.
- ⑤ 丁이 토지에 건물을 축조하여 그 토지에 판매 취득시효를 완성한 후 乙이 戊에게 공유지분을 매도하고 이전등기 한 경우, 戊는 丁을 상대로 지상건물의 철거를 청구할 수 없다.

55. 근저당권의 피담보채권이 확정되는 시기가 아닌 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 근저당채무자가 파산선고를 받은 때
- ② 기본계약상 결산기가 도래한 때
- ③ 근저당권자가 경매신청을 한 때
- ④ 설정계약상 근저당권의 존속기간이 만료한 때

⑤ 근저당권자보다 후순위권의 전세권자가 경매신청을 한 때

56. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 구분소유자는 규약으로 달리 정한 때에도 대지사용권을 전유부분과 분리하여 처분할 수 없다.
- ② 관리단은 구분소유관계가 성립하는 건물(일부공용부분은 없음)이 있는 경우에 특별한 조직행위가 없어도 당연히 성립하는 단체이다.
- ③ 구조상 및 이용상의 독립성을 갖추고 있더라도 소유자가 구분건물로 등기하지 않고 1동의 건물을 객체로 등기할 때에는 구분소유권이 성립하지 않는다.
- ④ 집합건물의 어느 부분이 구분소유자의 전원 또는 일부의 공용에 제공되는지 여부는 특별한 사정이 없는 한 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정되어야 한다.
- ⑤ 재건축 결의에 따라 설립된 '재건축조합'은 법인등기 전에는 비법인 사단에 해당하므로 정관 기타 규약에 달리 정함이 없는 한 그 구성원의 의사 합의는 총회의 결의에 의하여야 한다.

57. 저당권에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 건물의 저당권자는 저당권의 침해로 인하여 자신에게 건물을 반환할 것을 청구할 수 있다.
- ② 저당권이 실행되는 경우 저당권자에 우선하는 전세권자가 배당요구를 하더라도 전세권은 매각으로 소멸하지 않는다.
- ③ 전세권 위에 저당권이 설정된 경우 전세권의 존속기간이 만료하면, 저당권자는 전세권 자체에 대해 저당권을 행사할 수 있다.
- ④ 물상보증인이 저당부동산을 제3자에게 양도하고, 그 제3취득자가 저당권의 피담보채무의 이행을 인수한 경우, 저당권이 실행되면 물상보증인이 채무자에 대한 구상권을 취득한다.
- ⑤ 甲의 토지에 乙이 저당권을 취득한 후 丙이 토지 위에 축조한 건물의 소유권을 甲이 취득한 경우, 乙은 토지와 건물에 대해 일괄경매를 청구하여 그 매각대금 전부로부터 우선변제를 받을 수 있다.

58. 조건과 기한에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 동산의 소유권유보부매매에서 소유권유보의 특약을 한 경우 그 특약은 해제조건부이다.
- ② 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 간주되나, 채무자는 기한의 이익을 포기할 수 있다.
- ③ 조건부 권리는 조건의 성취여부가 미정인 동안에도 일반 규정에 의해 담보로 할 수 있다.
- ④ 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법이어서 무효일 경우 조건만을 분리하여 무효로 할 수 있다.
- ⑤ 조건의 성취로 불이익을 받을 자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 그 조건은 성취되지 않은 것으로 본다.

59. 계약의 성립에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 승낙자가 청약에 대해 조건을 붙여 승낙한 때는 청약을 거절하고 새로 청약한 것으로 본다.
- ② 승낙자가 청약과 승낙이 불합치했음에도 합치하는 것으로 오신한 경우 계약은 성립하지 않는다.
- ③ 청약은 계약의 내용을 결정할 수 있을 정도의 사항을 포함시키는 구체적·확정적 의사표시여야 한다.
- ④ 매매계약 체결 당시 목적물과 대금이 구체적으로 확정되지 않았다면, 사후에 구체적으로 확정될 수 있는 방법과 기준이 정해져 있더라도 계약의 성립을 인정할 수 없다.
- ⑤ 교차청약에 있어 양 청약의 의사표시가 동시에 도달하지 않은 경우 늦게 도달하는 청약이 도달한 때 계약이 성립한다.

60. 혼동으로 인해 밀줄 친 권리가 확정적으로 소멸하는 경우는?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 지상권자가 지상권이 설정된 토지의 소유권을 단독상속한 경우
- ② 저당권의 목적물을 저당권자가 매수하였으나 그 매매계약이 원인무효인 경우
- ③ 저당권이 설정된 부동산에 가압류등기가 된 후 그 저당권자가 부동산의 소유권을 취득한 경우
- ④ 甲의 지상권에 대해 乙이 1번 저당권, 丙이 2번 저당권을 취득한 후 乙이 그 지상권을 취득한 경우
- ⑤ 주택임차인이 대항력 및 우선변제권이 있는 임차권을 취득한 다음에 그 주택에 제3자의 저당권이 설정된 후 임차인이 이를 매수하여 소유권을 취득한 경우

61. 우리 민법상 계약체결상의 과실책임에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 우리 민법은 원시적 불능의 경우에 대한 계약체결상의 과실책임을 규정하고 있다.
- ② 계약체결상의 과실을 이유로 한 신의이익의 손해배상은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다.
- ③ 계약체결상의 과실책임은 원시적 불능을 알지 못함에 대한 상대방의 선의를 요하나 무과실까지 요하지는 않는다.
- ④ 부동산매매에 있어서 실제면적이 계약면적에 미달하는 경우 그 미달부분이 원시적 불능임을 이유로 계약체결상의 과실책임을 물을 수 없다.
- ⑤ 건축공사의 대가로서 임야사용권을 부여하기로 약정하였으나 그 임야사용권이 원시적 이행불능이라면, 계약체결상의 과실을 이유로 손해배상책임이 인정된다.

62. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률상 관리인의 권한 또는 의무가 아닌 것은?

- ① 공용부분의 변경을 위한 행위
- ② 전유부분 및 공용부분의 보존을 위한 행위
- ③ 관리단의 사업실행에 관련하여 관리단을 대표하여 행하는 재판상 행위
- ④ 관리단의 사무집행을 위한 분담금액을 각 구분소유자에게 청구하는 행위
- ⑤ 매년 1회 일정한 시기에 구분소유자에 대하여 그 사무를

63. 甲 소유의 물건을 점유할 권리 없이 점유하여 비용을 지출한 현재의 점유자 乙에 대해 甲이 소유권에 기하여 반환을 청구하였다. 단, 乙은 그 물건으로부터 과실을 취득한 것은 없다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙이 학의의 점유자인 경우에도 지출한 필요비의 상환을 청구할 수 있다.
- ② 乙이 그 물건을 사용하면서 손상된 부분을 교체하는 데 비용을 지출하였다면, 이는 필요비에 해당한다.
- ③ 乙이 책임 있는 사유로 그 물건을 훼손한 경우, 乙이 선의의 자주점유자라면 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다.
- ④ 乙이 유익비를 지출한 경우 가액의 증가가 현존한 때에 한하여 乙의 선택에 따라 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 만약 乙의 점유가 불법행위로 인하여 개시되었다면, 乙이 지출한 유익비의 상환청구권을 기초로 하는 乙의 유치권의 주장은 배척된다.

64. 乙은 甲 소유 주택을 2006년 8월 5일 보증금 8천만원, 기간은 같은 해 9월 5일부터 1년 6개월로 하여 甲과 임대차계약을 체결하였다. 乙은 같은 해 9월 5일 보증금을 지급하고 가족과 함께 이사하면서 자신의 주민등록은 사업상 그대로 둔 채 가족만 전입신고를 하고 확정일자를 받았다. 그 후 2008년 10월 10일 甲은 丙에게 그 주택을 매도하고 이전등기해 주었다. 乙은 2008년 10월 26일 현재 그 주택에 거주하고 있는데, 현재까지 계약갱신에 관한 당사자들의 아무런 조치가 없었다. 다음 중 불리한 설명은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙의 임차권은 대항력을 가진다.
- ② 乙은 2006년 9월 6일 0시부터 우선변제권을 갖는다.
- ③ 乙은 2008년 10월 26일 현재 丙에게 보증금반환을 청구할 수 있다.
- ④ 乙이 주택의 양도사실을 한 즉시 이의를 제기한 경우 甲의 임차보증금 반환채무는 소멸하지 않는다.
- ⑤ 임대차가 종료한 경우에도 乙이 임차보증금을 반환받을 때까지는 임대차관계는 존속한다.

65. 선의취득에 관한 설명으로 옳은 것은?(다름이 있으면
바른에 외함)

- ① 우리 민법상 선의취득제도는 부동산에 대해서도 인정된다.
- ② 양수인이 선의인 경우에는 과실이 있더라도 선의취득할 수 있다.
- ③ 무효인 매매계약에 의해 동산의 점유를 취득한 자는 선의취득을 하지 못한다.
- ④ 점유개정에 의해 이종으로 양도담보권을 설정한 경우 나중에 담보권을 설정 받은 채권자는 현실인도를 받기 전이라도 양도담보권을 취득할 수 있다.
- ⑤ 양수인이 유실물을 공개시장에서 매수한 때에는 그가 선의인 한, 과실 여부와 관계없이, 유실자는 양수인이 지급

한 대가를 변상하고 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.

66. 동시이행의 항변권에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 쌍방의 채무가 별개의 계약에 기한 것이더라도 특약에 의해 동시이행의 항변권이 발생할 수 있다.
- ② 동시이행관계에 있는 어느 일방의 채권이 양도되더라도 그 동일성이 인정되는 한 동시이행관계는 존속한다.
- ③ 동시이행의 항변권이 인정되려면 공평의 관념과 신의칙에 입각하여 양당사자의 채무가 서로 대가적 의미로 관련되어 있을 것을 요한다.
- ④ 가압류통기가 있는 부동산 매매계약에서 특약이 없는 한 매도인의 소유권이전등기의무·가압류등기말소의무와 매수인의 대금지급의무 간에는 동시이행관계에 있다.
- ⑤ 경매가 무효가 되어 근저당권자가 근저당채무자를 대위하여 매수인(경락인)에게 소유권이전등기말소를 청구하는 경우, 그 등기말소의무와 근저당권자의 배당금반환의무는 동시이행관계에 있다.

67. 다음 중 단독행위가 아닌 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법정배제 ② 의사표시의 취소
③ 수권행위의 철회 ④ 매매의 일방예약
⑤ 입차권 양도의 동의

68. 계약해제에 관한 설명으로 틀린 것은?(다름이 있으면 판례에 외함)

- ① 토지 매매계약이 해제되면, 매수인은 특별한 사정이 없는 한 인도받은 토지를 반환하여야 한다.
- ② 매도인의 책임있는 사유로 매도인의 채무의 이행이 불가능하게 되면, 매수인은 이행의 최고없이 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 법정해제권의 발생요건인 채무불이행에는 특별한 사정이 없는 한 부수적 채무의 불이행이 포함되지 않는다.
- ④ 꽃가게 주인의 과실로, 결혼식 시작 전에 배달해주기로 한 화환이 결혼식이 끝날 때까지 배달되지 못했다면, 계약이 없는 한 그 매매계약은 자동으로 해제된다.
- ⑤ 부동산매매계약의 해제 후 해제를 원인으로 하는 소유권이전등기와 말소등기가 있기 전에 해제사실을 모르는 제3자가 해당권을 취득한 경우 해제는 그 제3자에 대해서 효력이 없다.

69. 계약금에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면
판례에 의함)

- ① 계약금은 언제나 중약금으로서의 성질이 있다.
- ② 매매계약의 성립 후에 교부된 계약금도 계약금으로서의 효력이 있다.
- ③ 매매계약의 일부 이행에 착수한 매수인은 매도인의 이행착수 전에는 임의로 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 있다.
- ④ 매매계약금을 위약금으로 하는 특약이 없는 한, 채무불이행을 이유로 계약이 해제되더라도 실제 손해만을 배상받을 수 있다.
- ⑤ 매수인이 약정한 계약금을 지급하지 않은 경우, 그 약정이 없었더라면 매매계약을 체결하지 않았을 것이라는 사정이

없는 한, 매도인은 매매계약을 임의로 해제할 수 없다.

없는 때에는 매매계약을 해제할 수 있다.

70. 지상권에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 지료가 동기되지 않은 약정지상권이 타인에게 매도되어 이전등기 된 경우 지료종액청구권이 발생하지 않는다.
- ② 건물 이외의 공작물의 소유를 목적으로 존속기간을 5년으로 하여 지상권이 설정된 경우 지상권의 존속기간은 15년이다.
- ③ 법정지상권이 있는 건물의 소유권이전등기청구권을 가진 자는 건물 소유권을 취득하기 전에 법정지상권만을 양수할 수 없다.
- ④ 지상권자의 지료지급 연체가 토지소유권의 양도 전후에 이루어진 경우 토지양수인에 대한 연체기간이 2년이 되어야만 양수인이 지상권 소멸청구를 할 수 있는 것은 아니다.
- ⑤ 甲과 乙이 구분소유적으로 공유하는 토지 중 甲이 배타적으로 사용하는 특정부분 위에 乙이 건물을 신축한 뒤, 대지의 분할등기가 이루어져 건물의 대지부분이 甲의 단독소유가 된 경우 관습상 법정지상권이 성립한다.

71. 가등기담보권에 관한 법원에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 공사대금채권을 담보하기 위한 가등기에는 이 법이 적용되지 않는다.
- ② 등기나 등록할 수 없는 주식이나 동산은 가등기담보권의 목적물이 될 수 없다.
- ③ 대물변제예약 당시의 담보물 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액에 미치지 못하는 경우에는 이 법이 적용되지 않는다.
- ④ 청산금의 평가액을 통지한 후에라도 채권자는 청산금의 평가액 자체가 불합리하게 산정되었음을 증명하여 액수를 다룰 수 있다.
- ⑤ 채권자가 담보권을 실행하여 담보목적물의 소유권을 취득하기 위해서는 청산금의 평가액을 채무자, 담보가등기 목적 부동산의 물상보증인, 담보가등기 후 소유권을 취득한 제3자에게 통지하여야 한다.

72. 매매의 효력에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 매도인의 소유에 속하지 않는 부동산의 매매도 유효하다.
- ② 계약 당시 매수인이 목적물에 하자가 있음을 안 경우 매도인은 하자담보책임을 지지 않는다.
- ③ 수량을 지정한 매매에서 계약 당시 매매목적물의 수량부족을 안 매수인은 대금감액을 청구할 수 있다.
- ④ 매매목적물이 인도되지 않았더라도 매수인이 대금을 완제한 경우, 그 이후의 목적물의 과실은 특약이 없는 한 매수인에게 귀속된다.
- ⑤ 매수인이 매매 목적인 권리의 전부가 제3자에 속한 사실을 알고 있었더라도 매도인이 이를 취득하여 이전할 수

73. 물권이 아닌 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 온천권 ② 광업권 ③ 어업권
- ④ 구분지상권 ⑤ 분묘기지권

74. 착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표의자의 중대한 과실은 법률행위의 효력을 부인하는 자가 증명하여야 한다.
- ② 동기의 착오가 상대방에 의해 유발된 경우 동기가 표시되지 않았다고 하여 중요부분의 착오가 될 수 없는 것은 아니다.
- ③ 가압류등기가 없다고 믿고 보증하였더라도 그 가압류가 원인 무효인 것으로 밝혀진 경우, 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.
- ④ 매수인의 중도금 미지급을 이유로 매도인이 계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인은 착오를 이유로 그 계약 전체를 취소할 수 있다.
- ⑤ 매매계약 당사자 모두 매매목적물인 X토지의 지번에 착오를 일으켜 계약서에 목적물을 Y토지로 표시한 경우, 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.

75. 점유보호청구권에 관한 옳은 설명으로 묶인 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㄱ. 점유의 방해로 받은 점유자는 방해를 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있으나, 손해배상을 청구하려면 방해자의 고의나 과실이 있어야 한다.
- ㄴ. 점유의 방해를 받을 염려가 있을 때 점유자는 방해의 예방과 손해배상의 담보를 함께 청구할 수 있다.
- ㄷ. 점유자가 사기에 의해 점유를 이전한 경우 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.
- ㄹ. 점유자가 점유의 침탈을 당한 경우 침탈자의 선의의 매수인으로부터 악의로 이를 전득한 자에 대해 점유물반환청구권을 행사할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

76. 민법상 임대차에서 임대인과 임차인의 의무에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임차인이 목적물을 반환하는 때에는 이를 원상회복하여야 할 의무가 있다.
- ② 수인이 공동으로 물건을 임차한 때에는 연대하여 차임을 지급할 의무를 부담한다.
- ③ 일시사용을 위한 임대차에 해당하는 숙박계약의 경우 임대인은 임차인의 안전을 배려할 의무가 있다.
- ④ 임차물에 대하여 권리를 주장하는 자가 있는 경우 임차인은 이 사실을 모르는 임대인에게 지체 없이 통지하여야 한다.
- ⑤ 임대인이 목적물을 임차인에게 인도한 후에는 특별한 사정이 없는 한 계약존속 중 그 사용·수익에 필요한 상태

를 유지하게 할 의무까지 부담하는 것은 아니다.

77. 부권대리인 乙이 甲의 대리인이라 칭하며 甲 소유의 토지를 丙에게 매도하고 이전등기 해주었다. 표현대리를 고려하지 않는 경우 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 乙의 대리행위를 추인하기 위해서는 丙의 동의가 필요하다.
- ② 丙이 丁에게 토지를 전매하고 이전등기 한 경우 甲은 乙의 대리행위를 丁에 대하여 추인할 수 있다.
- ③ 甲이 추인을 거절한 경우 乙이 행위무능력자이더라도 丙은 乙에 대하여 계약의 이행을 청구할 수 있다.
- ④ 甲이 丙에게 추인거절의 의사를 적극적으로 표시한 경우에도 丙은 甲에 대해 추인 여부의 확답의 최고권을 가진다.
- ⑤ 丙은 매매계약 당시 乙에게 대리권 없음을 안 경우 甲의 추인이 있을 때까지 乙에 대하여 계약을 철회할 수 있다.

78. 임차인(전차인 포함)의 부속물매수청구권에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부속물매수청구권을 행사하려면 임대차가 종료하여야 한다.
- ② 일시사용을 위한 임대차에서는 부속물매수청구권이 인정되지 않는다.
- ③ 부속물매수청구권에 관한 규정은 강행규정이므로 이에 위반하는 약정으로 임차인이나 전차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다.
- ④ 적법하게 전대된 경우에는 전차인도 부속물매수청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 건물의 사용에 객관적 편익을 가져오는 것이 아니더라도 임차인의 특수목적에 사용하기 위해 부속된 것은 부속물매수청구권의 대상이 된다.

79. 상가건물임대차보호법상 임차인의 계약갱신요구에 대하여 임대인이 거절할 수 있는 사유가 아닌 것은?

- ① 임차인이 임차한 건물의 일부를 경과실로 파손한 경우
- ② 임차인이 임대인의 동의 없이 목적 건물의 일부를 전대한 경우
- ③ 임차인이 3기의 차임액에 달하도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우
- ④ 임차한 건물의 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우
- ⑤ 임대인이 목적 건물의 대부분을 철거하기 위해 목적 건물의 점유회복이 필요한 경우

80. 대리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 등기신청에는 쌍방대리가 허용된다.
- ② 의사능력 없는 대리인의 대리행위는 무효이다.
- ③ 수권행위의 철회는 임의대리권과 법정대리권의 공통된 소멸원인이다.
- ④ 복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리외무가 있다.
- ⑤ 행위능력자인 대리인이 금치산선고를 받으면, 그가 선임한 복대리인의 대리권도 소멸한다.

2008년도 제19회 공인중개사 자격시험 문제지(2차)

문제지 형태	A형	문제수	120문제	시험시간	2시간 30분 (150분)	수험번호		성명	
-----------	----	-----	-------	------	-------------------	------	--	----	--

< 유 의 사 항 >

- 시험문제지의 형태, 인쇄상태, 페이지를 확인한 후 수험번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.
- 시험시행계획공고일(2008.07.16) 현재 시행되는 법령을 기준으로 답안을 작성하시기 바랍니다.

제1과목 : 공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법령 및 중개실무

※ “공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법령”은
이하 “공인중개사법령”으로 약칭한다.

1. 공인중개사법령의 내용에 관한 설명으로 틀린 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)
- ① 공인중개사자격시험 합격자에 대한 자격증의 교부는 시·도지사가 한다.
- ② 반복·계속성이나 영업성이 없이 우연한 기회에 타인간의 거래행위를 중개한 경우는 중개업에 해당하지 않는다.
- ③ 중개대상물 중 ‘건축물’에는 장차 건축될 특성의 건물도 포함된다.
- ④ 영업상의 노하우 중 무형의 재산적 가치는 중개대상물이 아니다.
- ⑤ 중개행위인지의 여부는 중개업자가 진정으로 거래당사자를 위하여 거래를 알선·중개하려는 의사를 갖고 있었는가를 기준으로 판단한다.
2. 공인중개사 자격취득자 중 중개사무소의 개설등록을 할 수 없는 자는?
- ① 한정치산선고를 받지 아니한 사실상 한정치산상태에 있는 자
- ② 파산선고를 받고 복권된 자
- ③ 중개사무소 개설등록이 취소된 후 3년이 경과된 자
- ④ 도로교통법 위반으로 벌금형을 받은 자
- ⑤ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
3. 공인중개사법령에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㄱ. 중개보조원은 공인중개사가 아니다.
- ㄴ. 부동산중개계약은 모두 요식계약이다.
- ㄷ. 법 제2조(정의) 제3호 소정의 ‘일정한 보수’를 받지 않더라도 중개업이 될 수 있다.
- ㄹ. 중개업자는 다른 중개업자인 법인의 사원은 될 수 없으나 임원은 될 수 있다.
- ㅁ. 공인중개사 자격이 없는 자가 자신의 명함에 ‘부동산뉴스 대표’라는 명칭을 사용하여 중개행위를 한 것은 공인중개사와 유사한 명칭을 사용한 것에 해당한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ

4. 공인중개사법령상 중개업자의 중개대상이 될 수 있는 권리 및 대상으로 틀린 항목이 들어 있는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 미동기전물, 개인의 공유수면 매립토지, 예고봉기가 설정되어 있는 토지
- ㄴ. 지상권, 법정저당권, 가등기가 설정되어 있는 토지
- ㄷ. 무허가건물, 권리금, 질권
- ㄹ. 지상권, 등기된 환매권, 공장저당법에 따른 공장채단
- ㅁ. 법정지상권, 특허권, 접도구역에 포함된 사유지

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

5. 중개업자의 의무 및 금지행위에 관한 내용으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 중개업자 등이 업무상 알게 된 비밀을 누설한 경우 피해자의 명시한 외사에 반하여 벌하지 아니한다.
- ② 중개업자는 법령상의 중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위를 하여서는 아니된다.
- ③ 중개업자가 미동기전매를 알선하였으나 중개외뢰인이 이로 인하여 전매차익을 얻지 못한 경우라면 법 제33조(금지행위) 제7호의 ‘부동산투기를 조장하는 행위’에 해당하지 않는다.
- ④ 중개업자는 직접적인 위탁관계가 없더라도 그외 개입을 신뢰하여 거래하게 된 거래 상대방에 대하여 목적물의 하자, 권리자의 진위 등에 대한 일반적인 주의의무를 부담한다.
- ⑤ 중개업자는 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니되나, 중개대상물의 중대한 하자는 중개외뢰인과의 관계에서는 비밀에 해당하지 않는다.

6. 부동산거래신고에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 주택거래신고지역 외의 지역에서 중개업자가 거래계약서를 작성·교부한 때에는 중개업자가 신고를 하여야 한다.
- ② 부동산거래신고를 받은 시장·군수 또는 구청장은 그 신고내용을 확인한 후 신고필증을 신고인에게 7일 이내에 교부하여야 한다.
- ③ 거래당사자는 중개업자로 하여금 거짓된 내용을 신고하도록 요구하여서는 아니된다.
- ④ 거래대상 부동산의 종류 및 계약대상 면적은 신고사항이다.
- ⑤ 세무관서의 장은 시장·군수 또는 구청장으로부터 통보받은 신고사항을 국세 또는 지방세 부과를 위한 과세자료로 활용할 수 있다.

7. 공인중개사법령상 손해배상책임의 보장에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 공탁으로 업무보증을 하는 경우 중개업자가 폐업 또는 사망한 날부터 3년 이내에는 공탁금을 회수하지 못한다.
- ② 중개업자가 자기의 중개사무소를 다른 사람의 중개행위의 장소로 제공해 거래당사자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ③ 공제제도는 중개업자가 그의 불법행위 또는 채무불이행으로 인하여 거래당사자에게 부담하게 되는 손해배상책임을 보증하는 보증보험적 성격을 가진 제도이다.
- ④ 지역농업협동조합이 부동산중개업을 하는 때에는 1천만원 이상의 보증을 설정해야 한다.
- ⑤ 확인·설명의무를 위반하여 중개업자가 중개의뢰인에게 손해를 끼친 경우 중개의뢰인이 중개업자에게 소정의 수수료료를 지급하지 않았다면 중개업자는 그에 따른 책임을 지지 않는다.

8. 공인중개사법령상 계약금 등의 반환채무이행의 보장에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 예치대상 '계약금 등'에는 계약금, 중도금 또는 잔금이 있다.
- ② 계약금 등을 중개업자 명의로 금융기관 등에 예치하는 경우 중개업자는 거래당사자의 동의 없이 이를 인출할 수 있다.
- ③ 거래당사자는 반환채무이행의 보장을 위해 계약금 등을 반드시 금융기관 등에 예치해야 하는 것은 아니다.
- ④ 중개업자의 명의로 계약금 등을 예치시 예치되는 계약금 등의 안전을 보장하기 위한 규정을 위반한 경우 업무정지 1월을 명할 수 있다.
- ⑤ 거래당사자간 계약이행기간 동안의 거래안전을 보장하기 위한 제도이다.

9. 공인중개사법령상 중개수수료에 관한 판례의 입장이 아닌 것은?

- ① 법령상 상한을 초과하는 부동산중개수수료 약정은 그 한도를 넘는 범위 내에서 무효이다.
- ② 법령상 한도를 초과하는 수수료를 유효한 당좌수표로 받았으나 부도처리되어 중개업자가 그 수표를 반환한 경우에도 이는 위법하다.
- ③ 권리금은 법령상의 중개대상물이 아니므로 중개수수료에 관한 규정이 적용되지 않는다.
- ④ 중개사무소를 개설등록하지 아니하고 부동산거래를 중개하면서 그에 대한 수수료를 약속·요구하는 행위는 처벌할 수 없다.
- ⑤ 중개업자가 중개수수료 산정에 관한 지방자치단체의 조례를 잘못 해석하여 법령이 허용하는 금액을 초과한 중개수수료를 받은 경우 처벌대상이 되지 않는다.

10. 공인중개사법령상 중개업자의 금지행위에 해당되지 않는 것은?

- ① 아파트를 분양받으려는 자에게 청약통장의 거래를 알선했다.
- ② 부동산매매를 중개한 중개업자가 당해 부동산을 다른 중개업자의 중개를 통하여 임차했다.

③ 주택임대차계약에서 임대인의뢰인과 임차인의뢰인을 대리해 계약을 체결했다.

- ④ 소유권이전등기가 불가능한 토지를 매수중개의뢰인에게 근저당설정으로 소유권을 확보할 수 있다며 거래를 성사시켰다.
- ⑤ 무등록중개업자인 것을 알면서 그를 통해 중개를 의뢰받았다.

11. 공인중개사의 자격취소 사유가 아닌 것은?

- ① 자격정지처분을 받고 그 자격정지기간 중에 다른 중개업자의 소속공인중개사로 중개업무를 행한 경우
- ② 부정한 방법으로 공인중개사자격을 취득한 경우
- ③ 공인중개사자격증을 양도 또는 대여한 경우
- ④ 거래계약서에 거래금액 등 거래내용을 거짓으로 기재한 경우
- ⑤ 공인중개사가 타인에게 자기의 성명을 사용하여 중개업무를 하게 한 경우

12. 공인중개사법령상 절대적 등록취소사유가 아닌 것은?

- ① 이종으로 중개사무소의 개설등록을 한 경우
- ② 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 중개사무소를 개설등록한 경우
- ③ 등록기준에 미달하게 된 경우
- ④ 중개사무소등록증을 양도 또는 대여한 경우
- ⑤ 개인인 중개업자가 사망하거나 중개업자인 법인이 해산한 경우

13. 중개수수료 및 실비에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 동일한 중개대상물에 대하여 동일 당사자간에 매매를 포함한 둘 이상의 거래가 동일 기회에 이루어지는 경우에는 매매계약에 관한 거래금액만을 적용한다.
- ② 교환계약의 경우에는 교환대상 중개대상물 중 거래금액이 적은 중개대상물의 가액을 거래금액으로 한다.
- ③ 중개업자의 고의 또는 과실로 인하여 중개의뢰인간 거래행위가 해제된 경우에도 중개수수료의 청구권은 인정된다.
- ④ 계약금 등의 반환채무이행 보장에 소요되는 실비의 경우에는 매도·임대 그 밖의 권리를 이전하고자 하는 중개의뢰인에게 받을 수 있다.
- ⑤ 일부 중도금만 납부된 분양권을 중개하는 경우 중개수수료는 총 분양가에 프리미엄을 포함한 금액으로 계산한다.

14. 공인중개사법령 및 공인중개사제도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부동산중개사무소 개설등록신청서 서식에서 중개업자 중 별로는 법인과 공인중개사만이 있다.
- ② 무등록중개업자의 중개행위로 인한 부동산매매계약이 당연히 무효인 것은 아니다.
- ③ 자격정지 처분을 받은 날부터 6월이 경과한 공인중개사는 법인인 중개업자의 임원이 될 수 있다.
- ④ 법 제39조(업무의 정지) 제1항에 따른 등록관청의 업무정지처분은 해당하는 사유가 발생한 날부터 3년이 경과한 때에는 이를 할 수 없다.
- ⑤ 자격취소처분을 받은 공인중개사인 중개업자는 그 사무소의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 자격증을 반납해야 한다.

15. 공인중개사법령상 전속중개계약에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법령은 전속중개계약서에 대한 표준서식을 규정하고 있지 않다.
- ② 전속중개계약은 당사자 약정으로 유효기간을 정할 수 있기 때문에 법으로 유효기간을 정하지 않고 있다.
- ③ 전속중개계약을 체결한 때에는 부동산거래정보망 또는 일간신문에 당해 중개대상물에 관한 정보를 중개의뢰인이 비공개를 요청하지 않는 한 공개해야 한다.
- ④ 전속중개계약을 체결한 중개업자는 중개의뢰인에게 서면으로 업무처리 상황을 보고할 의무는 없다.
- ⑤ 전속중개계약을 체결한 때에는 당해 계약서를 5년간 보존하여야 한다는 명문의 규정이 있다.

16. 공인중개사법령의 내용에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 휴업기간의 변경신고를 하지 아니한 자의 과태료는 20만원이다.
- ② 김포시에 주된 사무소가 있는 법인인 중개업자 甲은 공주시에 분사무소를 두려면 공주시에 신고를 하여야 한다.
- ③ 중개업자 甲이 임차한 중개사무소를 중개업자 乙이 공동으로 사용하는 경우 등록관청의 공무원은 임대인의 동의 여부를 확인하여야 한다.
- ④ 다른 법률의 규정에 따라 중개업을 할 수 있는 법인의 분사무소에는 공인중개사를 책임자로 두어야 한다.
- ⑤ 외국인은 공인중개사자격을 취득하였더라도 국내에서 중개업 개설등록을 할 수 없다.

17. 공인중개사법령상 법인인 중개업자가 할 수 있는 업무를 모두 고른 것은?

- | |
|--|
| 가. 상업용 건축물의 관리대행
나. 주택저당채권의 발행 및 유통
다. 부동산의 이용·개발 상담
르. 간접투자자산운용업법상의 부동산펀드 조성
로. 중개의뢰인의 의뢰에 따른 도배·이사업체의 소개 등 주거이전에 부수되는 용역의 알선 |
|--|

- ① 가, 나, 다 ② 가, 나, 르 ③ 가, 다, 로
- ④ 나, 다, 르 ⑤ 다, 르, 로

18. 공인중개사법령상 중개업자의 인장등록 및 사용인의 관리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중개보조원의 해고는 고용계약의 별리에 따르므로 등록관청에 신고하지 않아도 된다.
- ② 소속공인중개사의 업무상 행위에 대하여 그를 고용한 중개업자는 법적 책임이 없다.
- ③ 중개업자가 소속공인중개사를 고용한 때는 고용일로부터 30일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다는 명문의 규정이 있다.
- ④ 소속공인중개사는 중개행위에 사용할 인장을 등록관청에 등록하지 않아도 된다.
- ⑤ 중개업자는 등록인장을 변경한 경우 변경일로부터 7일 이내에 그 변경된 인장을 등록관청에 등록하여야 한다.

19. 공인중개사법령상 중개사무소에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중개사무소의 최소면적에 관한 명문의 규정은 없다.
- ② 중개사무소 안에 실무교육 이수증을 게시해야 한다.
- ③ 법인인 중개업자의 분사무소는 분사무소설치신고필증을 게시해야 한다.
- ④ 소속공인중개사가 있는 경우 소속공인중개사자격증을 게시해야 한다.
- ⑤ 중개업자가 그 사무소에 설치한 옥의 간판에 중개업자의 성명을 표기하지 않은 경우 등록관청은 그 간판의 철거를 명할 수 있다.

20. 공인중개사법령상 업무정지와 자격정지의 사유가 모두 될 수 있는 것이 아닌 것은?

- ① 등록하지 아니한 인장을 사용한 경우
- ② 거래계약서에 서명·날인하지 아니한 경우
- ③ 중개대상물 확인·설명서에 서명·날인하지 아니한 경우
- ④ 업무정지기간 중에 중개업무를 한 경우
- ⑤ 성실·정확하게 중개대상물의 확인·설명을 하지 아니한 경우

21. 공인중개사법령상 행정처분권자의 처분의 내용과 대상이 잘못 연결된 것은?

- ① 국토해양부장관 - 지정명령 - 협회공제사업
- ② 시·군·구청장 - 업무정지 - 공인중개사인 중개업자
- ③ 시·도지사 - 등록취소 - 중개법인
- ④ 국토해양부장관 - 지정취소 - 부동산거래정보사업자
- ⑤ 시·도지사 - 자격정지 - 소속공인중개사

22. 공인중개사법령상 부동산거래정보망에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부동산거래정보망을 설치·운영할 자로 지정받으려는 자는 신청서류를 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 거래정보사업자지정신청서에 중개업자의 주된 컴퓨터 설비의 내역을 기재해야 한다.
- ③ 부동산거래정보망은 중개업자 상호간 부동산매매 등에 관한 정보의 공개와 유통을 촉진시키려는 제도이다.
- ④ 중개업자가 중개의뢰인과 일반중개계약을 체결한 경우는 부동산거래정보망에 중개대상물에 관한 정보를 공개할 의무에 대한 명문규정은 없다.
- ⑤ 거래정보사업자가 승인받아야 하는 부동산거래정보망의 이용 및 정보제공방법 등에 관한 운영규정에는 가입자에 대한 회비 및 그 징수에 관한 사항을 정하여야 한다.

23. 공인중개사법령상 공제사업에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 협회가 공제규정을 변경하고자 하는 때에는 금융감독원장의 승인을 얻어야 한다.
- ② 공제계약의 내용에서 정한 공제료는 공제사고 발생률, 보증보험료 등을 종합적으로 고려하여 결정한 금액으로 한다.
- ③ 협회는 공제사업을 다른 회계와 구분하여 별도의 회계로 관리하여야 한다.
- ④ 회계기준은 공제사업을 손해배상기금과 복지기금으로 구분하여 각 기금별 목적 및 회계원칙에 부합되는 세부기준을 정한다.
- ⑤ 책임준비금의 적립비율은 공제사고 발생률 및 공제금 지급액 등을 종합적으로 고려하여 정하되, 공제료 수입액의 100분의 10이상으로 정한다.

24. 공인중개사법령상 포상금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 거짓으로 중개사무소의 개설등록을 한 자를 신고한 자는 포상금 지급대상이 될 수 없다.
- ② 포상금은 1건당 30만원으로 한다.
- ③ 등록관청은 공인중개사자격증의 양도·대여를 사유로 포상금을 지급한 경우 자격증을 교부한 시·도에 그 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 폐업 후 중개업을 한 자를 신고한 자는 포상금 지급대상이 된다.
- ⑤ 등록관청은 하나의 사건에 대하여 2건 이상의 신고가 접수된 경우에는 신고자에게 포상금을 균등하게 배분하여 지급한다.

25. 공인중개사법령상 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지는 것으로 옳게 짝지어진 것은?

- ㄱ. 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 중개업무를 하게 한 자
 ㄴ. 이종으로 중개사무소의 개설등록을 하거나 2 이상의 중개사무소에 소속된 자
 ㄷ. 탈세 등 관계법령을 위반할 목적으로 이전등기를 하지 아니한 부동산의 매매를 중개하는 등 부동산투기를 조장하는 행위를 한 자
 ㄹ. 중개사무소의 개설등록을 하지 아니하고 중개업을 한 자
 ㅁ. 중개사무소등록증을 다른 사람에게 양도·대여한 자

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

26. 공인중개사법령상 부동산매매계약에 관하여 신고해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 매수인 및 매도인의 인적사항
- ② 계약의 조건이나 기한이 있는 경우에는 그 조건 또는 기한
- ③ 거래대상 부동산의 소재지 지번 및 지목
- ④ 거래대상 부동산의 권리관계
- ⑤ 실제 거래가격

27. 공인중개사법령상 당해 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 따라 수수료를 납부하여야 하는 것으로 옳게 짝지어진 것은?

- ㄱ. 분사무소설치의 신고를 하는 자
 ㄴ. 중개사무소의 개설등록을 신청하는 자
 ㄷ. 공인중개사자격증을 교부받는 자
 ㄹ. 분사무소설치신고필증의 재교부를 신청하는 자
 ㅁ. 중개사무소의 휴·폐업을 신청하는 자

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

28. 공인중개사법령상 협회에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 협회는 법인으로 한다.
- ② 협회는 총회의 의결내용을 지체 없이 국토해양부장관에게 보고하여야 한다.
- ③ 협회가 그 지부 또는 지회를 설치한 때에는 그 지부는 국토해양부장관에게, 지회는 시·도지사에게 신고하여야 한다.
- ④ 협회는 회원 300인 이상이 발기인이 되어 정관을 작성하여 창립총회의 의결을 거친 후 국토해양부장관의 인가를 받아 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
- ⑤ 협회를 설립하고자 하는 때에는 발기인이 작성하여 서명·날인한 정관에 대하여 회원 600인 이상이 출석한 창립총회에서 출석한 회원 과반수의 동의를 얻어야 한다.

29. 중개업자가 중개의뢰인에게 설명한 내용으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲·乙·丙 사이에 순차로 매매계약이 체결되었는데 등기는 최초양도인 甲으로부터 최종양수인 丙 앞으로 경로하기로 하는 3자간의 합의가 있는 경우, 丙은 직접 甲에 대하여 이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 甲소유의 대지 위에 乙이 무단으로 건물을 신축하였더라도 그 건물의 소유권은 乙에게 속한다.
- ③ 당사자가 설정행위로 금지하지 아니한 경우에는 전세권의 양도에 전세권 설정자의 동의를 요하지 않는다.
- ④ 분묘가 일시적으로나마 멸실되었다면 유골의 존재를 불문하고 분묘기지권은 소멸한다.
- ⑤ 매수인이 착오로 인접 토지의 일부를 그의 토지에 속하는 것으로 믿고 점유하고 있다면, 그 점유방법이 분묘를 설치·관리하는 것이어도 자주점유에 해당한다.

30. 공인중개사법령상 토지중개가 완성되기 전 중개대상물 확인·설명서에 세울을 기재하여야 하는 조세로 틀린 것은?

- ① 취득세 ② 등록세 ③ 농어촌특별세
 ④ 지방교육세 ⑤ 재산세

31. 공인중개사법령에 관한 내용으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 중개대상물의 가격이 당해 거래상의 중요사항으로 볼 수 있는 이상 법 제33조(금지행위) 제4호의 '당해 중개대상물의 거래상의 중요사항'에 포함된다.
- ② 중개업자는 매도의뢰인이 진정한 권리자와 동일인인지 여부를 알지 못하는 경우 필요할 때에는 부동산등기부와 주민등록증에 의하여 이를 조사·확인하는 것으로 족하다.
- ③ 분양대행과 관련하여 교부받은 금원은 법 제33조 제3호에 의하여 초과수수가 금지되는 금품이 아니다.
- ④ 중개대상물인 주택의 소재지와 중개사무소의 소재지가 다른 경우 중개업자는 중개사무소의 소재지를 관할하는 시·도의 조례에서 정한 기준에 따라 수수료를 받아야 한다.
- ⑤ 공인중개사 자격이 없는 자가 거래를 성사시켜 작성한 계약서에 공인중개사인 중개업자가 자신의 인감을 날인하는 방법은 공인중개사자격증의 대여행위에 해당한다.

32. 주택임대차에 관한 중개업자의 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 차임 등의 증액청구에 대한 제한규정은 임대차계약이 종료된 후 재계약을 하는 경우에도 적용된다.
- ㉡ 자연인인 임차인에 한하여 주택임대차보호법에 의한 보호를 받는다.
- ㉢ 임차권등기명령에 의한 임차권등기가 첫 경매개시결정등기 전에 이루어진 경우, 임차인은 별도의 해당요구를 하지 않아도 당연히 배당받을 채권자에 속한다.
- ㉣ 임대인이 계약해제로 인하여 주택의 소유권을 상실하게 되었다면, 임차인이 그 계약이 해제되기 전에 대항력을 갖춘 경우에도 새로운 소유자에게 대항할 수 없다.
- ㉤ 일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우에도 주택임대차보호법이 적용된다.

33. 공인중개사의 매수신청대리인 등록 등에 관한 규칙상 의 매수신청대리인에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ㉠ 중개업자는 위 규칙에 의한 대리행위를 할 경우에는 매각장소 또는 집행법원에 직접 출석해야 한다.
- ㉡ 임대주택법 규정에 따른 임차인의 임대주택 우선매수 신고를 할 수 있다.
- ㉢ 공인중개사법령상 실무교육을 이수하고 1년이 경과되지 않은 경우 별도의 매수신청대리에 대한 실무교육은 면제된다.
- ㉣ 민사집행법 규정에 따른 차순위 매수신고를 대리할 수 있다.
- ㉤ 공장저당법에 따른 공장재단을 매수신청대리 할 수 있다.

34. 보증금이 1천만원에 월세가 30만원인 주택임대차계약을 체결한 경우 중개업자가 중개의뢰인들로부터 받을 수 있는 중개수수료의 총액은? [단, 계약기간은 2년이고 중개수수료율은 5천만원 미만 5/1000(한도액 20만원), 5천만원 이상 1억원 미만 4/1000(한도액 30만원)임]

- ㉠ 155,000원 ㉡ 200,000원 ㉢ 300,000원
- ㉣ 310,000원 ㉤ 400,000원

35. 중개업자가 중개의뢰인에게 설명한 내용으로 틀린 것은?

- ㉠ 주택법령상 국토해양부장관이 지정한 투기지역에서는 주택에 대한 전매제한이 있다.
- ㉡ 도시 및 주거환경정비법령상 정비구역 안에서 건축물의 건축행위를 하고자 하는 자는 시장·군수 또는 자치구의 구청장의 허가를 받아야 한다.
- ㉢ 건축법령상 다중주택은 용도별 건축물의 종류 중 단독주택에 해당된다.
- ㉣ 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시장·군수 또는 구청장은 토지거래계약 허가를 받은 자가 토지를 허가받은 목적대로 이용하고 있는지의 여부를 국토해양부령이 정하는 바에 따라 조사하여야 한다.
- ㉤ 동별로 설립된 리모델링주택조합은 리모델링 설계의 개요·공사비·조합원의 비용분담내역이 기재된 결의서에 그 동의 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상의 동의를 얻고, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아 리모델링을 할 수 있다.

36. 외국인토지법령상 외국인이 토지취득계약 체결 전 판할관청의 허가를 받아야 하는 구역·지역이 아닌 것만을 고른 것은?

- ㄱ. 자연공원법의 규정에 의한 공원보호구역
- ㄴ. 자연환경보전법의 규정에 의한 생태·경관보전지역
- ㄷ. 야생동·식물보호법의 규정에 의한 야생동·식물특별보호구역
- ㄹ. 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역
- ㅁ. 문화재보호법의 규정에 의한 지정문화재와 이를 위한 보호물 또는 보호구역

- ㉠ ㄱ ㉡ ㄱ, ㄴ ㉢ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ㉣ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

37. 중개업자와 고객과의 상담내용으로 ()에 알맞은 것은?

중개업자 : 고객님께 토지를 추천해 드리고 싶은데, 이 토지의 용도지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역으로 지정된 (ㄱ)지역입니다.

고 객 : 그러면 이 토지의 지목은 무엇인가요?

중개업자 : 물을 상시적으로 이용하지 아니하고 곡물·원예작물(과수류 제외)·팽나무·관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지와 식용을 위하여 축순을 재배하는 토지에 지정하는 지목인 (ㄴ)입니다.

- | (ㄱ) | (ㄴ) |
|----------|-------|
| ㉠ 보전관리 | - 답 |
| ㉡ 녹지 | - 전 |
| ㉢ 자연환경보전 | - 과수원 |
| ㉣ 생산관리 | - 전 |
| ㉤ 녹지 | - 과수원 |

38. 중개대상물 확인·설명서의 작성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ㉠ 주거용 건축물은 단독주택, 공동주택을 구분하여 표시한다.
- ㉡ 토지의 경우에는 '대상물건의 상태에 관한 자료요구 사항'에서 매도(임대)의뢰인에게 요구한 사항 및 그 관련자료의 제출여부를 기재한다.
- ㉢ 주거용 건축물의 용도지역·지구는 토지이용계획확인서로 파악하고, 건폐율·용적률 상한은 시·군 조례에 따라 기재한다.
- ㉣ 중개대상물에 근저당이 설정되어 있으면 담보인정비율(LTV) 및 채무보충한도액을 확인하여 기재한다.
- ㉤ 주거용 건축물에서 도로, 대중교통, 주차장 등의 입지조건과 관리에 관한 사항은 중개업자가 조사하여 기재한다.

39. 중개업자가 중개뢰인에게 설명한 내용으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 외함)

- ① 토지거래허가구역 안에 있는 토지에 대한 매매계약이 확정적으로 부효로 되는데 귀책사유가 있는 당사자는 계약의 무효를 주장할 수 없다.
- ② 甲 소유의 아파트를 乙이 임차하면서 임대차기간을 1년으로 약정한 경우 乙은 1년의 기간이 유효함을 주장할 수 있다.
- ③ 임차인은 주택임대차보호법에 따른 임차권등기명령에 의한 임차권등기 이후에는 이사를 가더라도 이미 취득한 대항력 및 우선변제권을 상실하지 않는다.
- ④ 공유자간에 합의가 없으면 공유토지에 대하여 3분의 2의 지분을 가진 공유자는 그 토지의 특정부분을 배타적으로 사용할 수 있다.
- ⑤ 주택임차인이 별도로 전세권설정등기를 마쳤더라도 주택임대차보호법상의 대항요건을 상실하면 이미 취득한 동결상의 대항력을 상실한다.

40. 공인중개사법령상 중개대상을 확인·설명서에 명시된 기재사항으로 틀린 것은?

- ① 비주거용 건축물 - 매도인에게 자료를 요구하여 확인할 사항은 벽면 상태, 전기·소방 등의 시설물
- ② 토지 - 동기부동산으로 확인한 소유권·저당권 등의 권리사항
- ③ 토지 - 대상토지 1km이내의 비전호시설 존재유무
- ④ 주거용 건축물 - 건물설계도 확인여부
- ⑤ 입목·광업재단·공장재단 - 재단목록 또는 입목의 생육상태

제2과목 : 부동산공시에 관한 법령 및 부동산관련 세법

41. 지번에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지번은 아라비아 숫자로 표기하되, 입야대장 및 입야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 앞에 "임"자를 붙인다.
- ② 지번은 소관청이 지번부여지역별로 남동(南東)에서 북서(北西)로 순차적으로 부여한다.
- ③ 합병의 경우에는 합병대상 지번 중 선순위와 지번을 그 지번으로 하되, 본번으로 된 지번이 있는 때에는 본번 중 최종순위의 지번을 합병후의 지번으로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 등등록전환의 경우에는 그 지번부여지역 안에서 인접토지의 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 소관청은 도시개발사업 시행 등의 사유로 지번에 결번이 생긴 때에는 지체없이 그 사유를 지번대장에 기재하여 영구히 보존하여야 한다.

42. 지목에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1필지가 2 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정하여야 한다.
- ② 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용되는 때에는 지목을 변경하지 아니한다.
- ③ 물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·소류지·연못 등의 토지는 지목을 "유지"로 한다.
- ④ 용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로의 지목은 "하천"으로 한다.

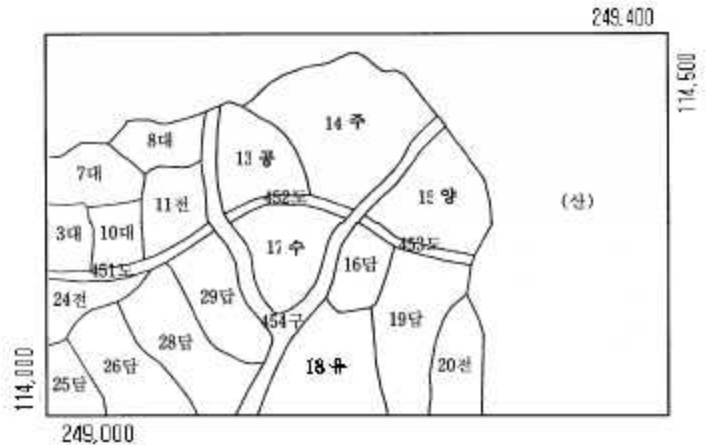
⑤ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관계법령에 의한 택지조성공사가 준공된 토지는 지목을 "대"로 한다.

43. 토지에 대한 지상경계물 새로이 결정하고자 하는 경우의 기준으로 틀린 것은?(단, 지상경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우는 제외)

- ① 연결되는 토지사이에 고저가 없는 경우에는 그 구조물 등의 중앙
- ② 연결되는 토지사이에 고저가 있는 경우에는 그 구조물 등의 하단부
- ③ 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우에는 안쪽 하단부분
- ④ 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우에는 최대만조위 또는 최대만수위가 되는 선
- ⑤ 도로·구거 등의 토지에 절토된 부분이 있는 경우에는 그 경사면의 상단부

44. 다음 지적도면에 표기된 지목의 부호에 관한 설명으로 틀린 것은?

○○군 ○○면 ○○리 지적도 ○○장 중 제○○호 축척 ○○○분의 1



- ① 지번 13의 지목은 "공원"이다.
- ② 지번 14의 지목은 "주차장"이다.
- ③ 지번 15의 지목은 "양어장"이다.
- ④ 지번 17의 지목은 "수도용지"이다.
- ⑤ 지번 18의 지목은 "유지"이다.

45. 토지의 이동신청 및 지적정리 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 합병하고자 하는 토지의 소유자별 공유지분이 다르거나 소유자의 주소가 서로 다른 경우 토지소유자는 합병을 신청할 수 없다.
- ② 소유권이전과 매매 그리고 토지이용상 불합리한 지상경계를 시정하기 위한 경우 토지소유자는 분할을 신청할 수 있다.
- ③ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관계법령에 의한 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 경우 토지소유자는 지목변경을 신청할 수 있다.
- ④ 지적공부의 등록사항이 토지이동정리결의서의 내용과 다르게 정리된 경우 소관청이 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 없다.
- ⑤ 바다로 되어 등록이 말소된 토지가 지형의 변화 등으로 다시 토지로 된 경우 소관청은 회복등록을 할 수 있다.

46. 1필지의 토지에 대한 지목과 면적 등이 등록된 것은?

- ① 일탈도 ② 토지대장 ③ 지번색인표
- ④ 대지권등록부 ⑤ 공유지연명부

47. 지적공부의 토지소유자 정리 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신규등록을 제외한 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필통지서, 등기필증, 등기부등·초본 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 의하여 정리한다.
- ② 국유재산법에 의한 총괄청 또는 관리청이 지적공부에 소유자가 등록되지 아니한 토지에 대하여 소유자등록신청을 하는 경우 소관청은 이를 등록할 수 있다.
- ③ 등기부에 기재된 토지의 표시가 지적공부와 부합하지 아니하는 때에는 지적공부의 토지소유자를 정리할 수 없다. 이 경우 그 뜻을 관할 등기관서에 통지하여야 한다.
- ④ 소관청 소속공무원이 지적공부와 부동산등기부의 부합여부를 확인하기 위하여 등기부를 열람하거나 등기부등·초본의 교부를 신청하거나 등기전산정보자료의 제공을 요청하는 경우 그 수수료는 무료로 한다.
- ⑤ 소관청은 토지소유자의 변동 등에 따른 지적공부를 정리하고자 하는 경우에는 토지이동정리결외서를 작성하여야 한다.

48. 측량변경에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 청산금의 납부 및 지급이 완료된 때에는 소관청은 지체없이 측량변경의 확정공고를 하여야 하며, 확정공고일에 토지의 이동이 있는 것으로 본다.
- ② 청산금의 납부고지 또는 수령통지된 청산금에 관하여 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 60일 이내에 소관청에 이의신청을 할 수 있다.
- ③ 측량변경시행지역안의 토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 있는 날부터 30일 이내에 시행공고일 현재 점유하고 있는 경계에 경계점표지를 설치하여야 한다.
- ④ 소관청은 청산금의 결정을 공고한 날부터 20일 이내에 토지소유자에게 청산금의 납부고지 또는 수령통지를 하여야 한다.
- ⑤ 청산금의 납부고지를 받은 자는 그 고지를 받은 날부터 3월 이내에 청산금을 소관청에 납부하여야 한다.

49. 소관청이 지적정리로 인한 토지표시의 변경에 관한 등기촉박을 하여야 할 필요가 있는 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 공유수면매립법에 의해 준공된 토지를 신규등록한 때
- ② 토지의 형질변경 등의 공사가 준공되어 지목변경한 때
- ③ 지적공부에 등록된 지번을 변경할 필요가 있어 지번을 새로이 부여한 때
- ④ 행정구역의 개편으로 새로이 지번을 부여한 때
- ⑤ 바다로 된 토지의 등록을 말소한 때

50. 甲 소유의 토지 300㎡의 일부를 乙에게 매도하기 위하여 분할하고자 하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 甲이 분할을 위한 측량을 의뢰하고자 하는 경우 지적측량수행자에게 하여야 한다.
- ② 매도할 토지가 분할허가 대상인 경우에는 甲이 분할사유를 기재한 신청서에 허가서 사본을 첨부하여야 한다.
- ③ 분할측량을 하는 때에는 분할되는 필지마다 면적을 측정하지 않아도 된다.
- ④ 분할에 따른 지상경계는 지상건축물을 걸리게 결정하지 않는 것이 원칙이다.
- ⑤ 분할측량을 하고자 하는 경우에는 지상경계점에 경계점표지를 설치한 후 측량할 수 있다.

51. 지적측량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지적현황측량은 지상건축물 등의 현황을 지적도면에 등록된 경계와 대비하여 표시하기 위해 실시하는 측량을 말한다.
- ② 지적측량수행자는 지적측량외뢰가 있는 경우 지적측량을 실시하여 그 측량성과를 결정하여야 한다.
- ③ 지적측량수행자가 경계복원측량을 실시한 때에는 시·도지사 또는 소관청에게 측량성과에 대한 검사를 받아야 한다.
- ④ 지적측량은 기초측량 및 세부측량으로 구분하며, 측량·경위의측량·전파기 또는 광파기측량·사진측량 및 위성측량 등의 방법에 의한다.
- ⑤ 지적측량은 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원할 목적으로 소관청 또는 지적측량수행자가 각 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량으로 한다.

52. 동(洞)지역의 1필지 토지에 대하여 지적측량기준점을 설치하지 않고 분할측량을 하고자 하는 경우, 지적측량수행자의 측량기간과 소관청의 검사기간으로 옳은 것은?(단, 측량외뢰인과 지적측량수행자가 합의하여 기간을 정한 경우는 제외)

- ① 측량기간 5일, 검사기간 4일
- ② 측량기간 6일, 검사기간 4일
- ③ 측량기간 7일, 검사기간 5일
- ④ 측량기간 5일, 검사기간 6일
- ⑤ 측량기간 6일, 검사기간 5일

53. 누구든지 필요한 경우 일정 사실에 대한 증명서의 발급을 등기소에 청구할 수 있다. 그 증명서를 발급할 수 없는 것은?

- ① 어떤 사항에 대한 등기가 없다는 사실
- ② 어느 부동산이 등기되어 있지 않다는 사실
- ③ 등기사항에 변경이 없다는 사실
- ④ 등기부 초본의 기재사항에 변경이 없다는 사실
- ⑤ 등기 전산정보처리조직(전산화된 등기부)에 특정지번에 관한 등기전산정보자료가 존재하지 않는다는 사실

54. 예고등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 예고등기가 있으면 당해 등기가 무효라는 추정이나 권리보전의 효력이 인정된다.
- ② 불공정한 법률행위를 이유로 소유권이전등기말소의 소가 제기된 경우에는 예고등기를 할 수 없다.
- ③ 진정명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소가 제기된 경우에는 예고등기를 하여야 한다.
- ④ 말소촉탁의 사유가 상고심에서 발생한 경우에도 예고등기의 말소촉탁은 제1심 법원이 하여야 한다.
- ⑤ 부동산에 관한 권리의 일부에 대하여는 예고등기를 할 수 없다.

55. 등기가 가능한 것은?

- ① 소유권보존등기의 가등기
- ② 일부 공유지분만에 대한 전세권설정등기
- ③ 건물 소유 목적의 농지에 대한 지상권설정등기
- ④ 농작물 경작 목적의 농지에 대한 전세권설정등기
- ⑤ 리모델링 공사대금 담보 목적의 건물에 대한 유치권설정등기

56. 가등기에 관한 설명으로 옳은 것만을 묶은 것은?

- ㄱ. 가등기된 권리 중 일부지분에 관하여 가등기에 기한 존등기신청을 할 수 있다.
- ㄴ. 부동산임차권의 변동을 목적으로 하는 청구권을 보전하기 위하여 가등기를 신청할 수 있다.
- ㄷ. 가등기상 권리를 제3자에게 양도하는 경우에 그 이전 등기는 부기등기가 아닌 주등기외 형식으로 한다.
- ㄹ. 토지거래계약허가 대상인 토지에 대하여 소유권이전 등기청구권보전의 가등기를 신청할 경우에는 토지거래 계약허가서를 첨부할 필요가 없다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

57. 지역권등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 승역지의 지상권자도 지역권설정자로서 등기의무자가 될 수 있다.
- ② 승역지의 전세권자가 지역권을 설정해 주는 경우, 그 지역권 설정등기는 전세권등기에 부기등기로 한다.
- ③ 지역권설정등기는 지역권자가 등기권리자, 지역권설정자가 등기의무자로서 공동으로 신청함이 원칙이다.
- ④ 지역권설정등기 신청서에는 부동산의 표시 등 일반적 기재 사항 이외에 지역권설정의 목적과 범위를 기재하여야 한다.
- ⑤ 요역지의 소유권이 이전된 경우, 지역권 이전의 효력이 발생하기 위해서는 원칙적으로 지역권이전등기를 하여야 한다.

58. 농지법상의 농지에 대하여 소유권이전등기를 신청할 때 농지취득자격증명을 첨부할 필요가 없는 경우는?

- ① 부인이 남편 소유의 농지를 상속받은 경우
- ② 농지전용허가를 받은 농지를 개인이 매수한 경우
- ③ 영농조합법인이 농지를 매수한 경우
- ④ 개인이 국가로부터 농지를 매수한 경우
- ⑤ 아들이 아버지로부터 농지를 증여받은 경우

59. 경정등기에 관한 설명으로 옳은 것은?(다름이 있으면 판례에 의함)

- ① 소유권이 이전된 후에도 종전 소유권에 대한 등기명의인의 표시경정등기를 할 수 있다.
- ② 부동산의 표시에 관한 경정등기에서는 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙의 유무가 문제될 여지가 없다.
- ③ 등기사항의 일부가 부적법하게 된 경우에는 일부말소 의미의 경정등기를 할 수 없다.
- ④ 법인 아닌 사단이 법인화된 경우에는 등기명의인을 법인으로 경정하는 등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 법정상속분에 따라 상속등기를 마친 후에 공동상속인 중 1인에게 재산을 취득케 하는 상속재산분할합의를 한 경우에는 소유권경정등기를 할 수 없다.

60. 임차권등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임차권의 이전 및 임차물전대의 등기는 임차권등기에 부기등기의 형식으로 한다.
- ② 토지의 공중공간이나 지하공간에 상하의 범위를 정하여 구분임차권등기를 할 수 있다.
- ③ 임차권등기명령에 의한 주택임차권등기가 종료된 경우, 그 등기에 기초한 임차권이전등기를 할 수 있다.
- ④ 송전선이 통과하는 선하부지에 대한 임대차의 존속기간을 '송전선이 존속하는 기간'으로 하는 임차권설정등기는 허용되지 않는다.
- ⑤ 토지거래허가구역 안에 있는 토지에 관하여 임차권설정등기를 신청하는 경우에는 토지거래허가를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

61. 등기원인증서의 점인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등기원인증서가 집행력 있는 판결서인 경우에는 점인을 받을 필요가 없다.
- ② 무허가 건물에 대한 매매계약서나 미등기 아파트에 대한 분양계약서는 점인을 받아야 한다.
- ③ 신탁배치약정서를 원인서면으로 첨부하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 점인을 받을 필요가 없다.
- ④ 매매계약 해제로 인한 소유권이전등기의 말소등기신청시 그 등기원인증서인 매매계약 해제증서에 점인을 받아야 한다.
- ⑤ 토지거래허가구역 내에서 동일 지번상의 토지 및 건물에 대한 일괄 소유권이전등기를 신청할 경우, 건물에 대해서는 별도로 점인을 받아야 한다.

62. 甲 소유의 부동산에 대하여 乙 명의의 근저당권설정등기, 丙 명의의 소유권이전등기가 순차적으로 종료된 후에 甲과 乙 사이의 근저당권설정등기를 (1) 피담보채권의 변제 또는 (2) 원인무효를 이유로 말소하고자 하는 경우에 관한 설명이다. 옳은 것만으로 묶은 것은?

- ㄱ. (1)의 경우, 甲은 실제법상 말소등기청구권을 갖지 못한다.
- ㄴ. (2)의 경우, 甲은 말소등기의 등기권리자가 될 수 없다.
- ㄷ. (1)의 경우, 甲 또는 丙은 乙과 공동으로 그 말소등기를 신청할 수 있다.
- ㄹ. (2)의 경우, 乙은 단독으로 그 말소등기를 신청할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

63. 등기신청자격에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아파트 입주자대표회의의 명의로 그 대표자 또는 관리인이 등기를 신청할 수 없다.
- ② 국립대학교는 학교 명의로 등기를 신청할 수 없지만, 사립대학교는 학교 명의로 등기를 신청할 수 있다.
- ③ 특별법에 의하여 설립된 농업협동조합의 부동산은 조합원 외 합유로 등기하여야 한다.
- ④ 지방자치단체도 등기신청의 당사자능력이 인정되므로 읍·면도 등기신청자격이 인정된다.
- ⑤ 동(洞) 명의로 동민들이 법인 아닌 사단을 설립한 경우에는 그 대표자가 동 명의로 등기신청을 할 수 있다.

64. 판결에 의한 소유권이전등기신청에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 판결에 의하여 소유권이전등기를 신청하는 경우, 그 판결 주문에 등기원인일의 기재가 없으면 등기신청서에 판결 송달일을 등기원인일로 기재하여야 한다.
- ② 소유권이전등기의 이행판결에 가집행이 붙은 경우, 판결이 확정되지 아니하여도 가집행선고에 의한 소유권이전등기를 신청할 수 있다.
- ③ 판결에 의한 소유권이전등기 신청서에는 판결정본과 그 판결에 대한 송달증명서를 첨부하여야 한다.
- ④ 공유물분할판결이 확정되면 그 소송의 피고도 단독으로 공유물분할을 원인으로 한 지분이전등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 소유권이전등기절차 이행을 명하는 판결이 확정된 후 10년이 경과하면 그 판결에 의한 소유권이전등기를 신청할 수 없다.

65. 부동산관련 세목의 법정신고기한 또는 납기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 납세자가 국내에 주소록 둔 경우 부동산의 상속으로 인한 취득세의 법정신고기한은 상속개시일부터 6월 이내이다.
- ② 토지에 대한 재산세의 납기는 매년 9월 1일부터 9월 15일까지이다.
- ③ 등록세의 법정신고기한은 등기 또는 등록을 하기 전까지이다.
- ④ 건물에 대한 양도소득세의 과세표준확정신고기한은 양도소득이 있는 연도의 다음연도 5월 31일이다.
- ⑤ 종합부동산세의 법정신고기한은 납세의무자가 신고납부방식을 택하는 경우 당해 연도 12월 15일이다.

66. 법정기일 전에 전세권 설정이 등기된 재산의 매각에 있어 그 전세권에 의하여 담보된 채권은 국세 또는 지방세에 우선한다. 다만, 그 재산에 대하여 부과된 국세 또는 지방세에는 우선하지 못한다. 그에 해당하는 세목은?

- ① 양도소득세 ② 종합소득세 ③ 종합부동산세
- ④ 취득세 ⑤ 등록세

67. 지방세법상 취득세에 있어서 그 사실상의 잔금지급일을 취득시기로 보는 경우로 틀린 것은?

- ① 화해조서에 의하여 취득가액이 입증되는 유상승계취득
- ② 외국으로부터의 수입에 의한 유상승계취득
- ③ 법인이 작성한 법인장부인 원장에 의하여 취득가액이 입증되는 유상승계취득
- ④ 공매방법에 의한 유상승계취득
- ⑤ 국가·지방자치단체 및 지방자치단체조합으로부터의 유상승계취득

68. 지방세법상 취득세 납세의무에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부동산의 취득에 있어서는 관계법령에 의한 등기를 이행하지 아니한 경우라도 사실상 취득한 때에는 이를 취득한 것으로 본다.
- ② 법인설립시에 발행하는 주식을 취득함으로써 과점주주가 된 때에는 당해 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 본다.
- ③ 외국인 소유의 선박을 직접 사용할 목적으로 임차하여 수입하는 경우는 수입자가 이를 취득한 것으로 본다.
- ④ 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우는 이를 취득으로 본다.
- ⑤ 주택법에 의한 주택조합이 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산은 그 조합원이 취득한 것으로 본다.

69. 지방세법상 취득세가 비과세되는 경우로 틀린 것은?

- ① 종교 및 제사를 목적으로 하는 비영리단체가 그 사업에 사용하기 위한 부동산의 취득
- ② 마을주민의 복지증진을 도모하기 위하여 마을주민만으로 구성된 마을회 등 주민공동체의 주민공동소유를 위한 부동산의 취득
- ③ 별정우체국법에 의하여 별정우체국사업에 사용하기 위한 부동산의 취득
- ④ 영리법인이 임시통행장, 공사현장사무소 등 존속기간이 1년을 초과하는 임시용건축물의 취득
- ⑤ 정당법에 의하여 설립된 정당이 그 사업에 사용하기 위한 부동산의 취득

70. 지방세법상 등록세의 과세표준에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부동산에 관한 등록세의 과세표준은 등기 당시의 가액으로 한다.
- ② 신고가액이 시가표준액에 미달하는 경우에는 원칙적으로 시가표준액을 과세표준으로 한다.
- ③ 공매방법에 의한 토지 취득의 경우에는 토지의 시가표준액을 과세표준으로 한다.
- ④ 채권금액에 의하여 과세액을 정하는 경우 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다.
- ⑤ 감가상각의 사유로 변경된 가액을 과세표준으로 할 경우에는 등기·등록일 현재의 법인장부 또는 결산서에 의하여 입증되는 가액을 과세표준으로 한다.

71. 지방세법상 과세기준일 현재 재산세의 납세의무자가 아닌 자는?

- ㉠ 재산세 과세대상인 재산을 지방자치단체와 연부로 매매 계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 부여받은 경우에는 그 매수계약자
- ㉡ 공유재산인 경우 그 지분에 해당하는 부분에 대하여는 그 지분권자
- ㉢ 신탁법에 의하여 수탁자 명의로 통기·통록된 신탁재산의 경우에는 위탁자
- ㉣ 주택의 사실상 소유자와 사용자가 다른 경우에는 그 사용자
- ㉤ 도시 및 주거환경정비법에 의한 정비사업(주택재개발사업 및 도시환경정비사업에 한함)의 시행에 따른 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 체비지로 정한 경우에는 사업시행자

72. 지방세법상 재산세 과세대상에 속하는 것으로 옳게 묶인 것은?

ㄱ. 항공기	ㄴ. 시가표준액이 4천만원인 비업무용 자가용 선박
ㄷ. 고급주택	ㄹ. 카지노업에 사용되는 건축물
ㄱ. 과수원	ㄴ. 차량
ㄷ. 골프회원권	ㄹ. 기계장비
ㄱ. 광업권	ㄴ. 법령에 의해 신고된 20타석 이상의 골프연습장

- ㉠ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㄱ
- ㉡ ㄴ, ㄹ, ㄱ, ㄴ
- ㉢ ㄱ, ㄷ, ㄴ, ㄴ
- ㉣ ㄴ, ㄹ, ㄷ, ㄱ
- ㉤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㄱ

73. 종합부동산세와 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ㉠ 주택외의 건축물에 대해서는 종합부동산세를 납부할 의무가 없다.
- ㉡ 주택분 재산세의 납세의무자로서 주택분 과세기준금액을 초과하는 자는 종합부동산세 뿐만 아니라 재산세도 세대별로 합산하여 과세된다.
- ㉢ 별장(법령상의 농어촌주택과 그 부속토지 제외)에 대한 재산세는 단일세율을 적용한다.
- ㉣ 주택에 대한 재산세 및 종합부동산세는 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의하여 공시된 가액을 기초로 과세표준을 산정함이 원칙이다.
- ㉤ 국가·지방자치단체 및 지방자치단체조합이 1년 이상 무상으로 공공용에 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다.

74. 2008년도 주택(합산배제대상 주택 제외)분 종합부동산세 세액계산 흐름도를 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 들어갈 내용으로 옳게 묶인 것은?

구 분	내 용
과세표준	= 주택의 공시가격의 합(합) - 공제액(㉠)
세율	4단계 초과누진세율(최고 ㉡)
종합부동산세액	= 과세표준 × 세율 × 적용비율(㉢)
산출세액	= 종합부동산세액 - 공제할 (㉣)액 - 세부담 상한초과세액(당해연도 총세액상당액 - 전년도 총세액상당액 × ㉤) (단, 세부담상한초과세액 > 0)

㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
① 6억원	1천분의 30	100분의 65	재산세	300%
② 3억원	1천분의 40	100분의 65	취득세	150%
③ 3억원	1천분의 30	100분의 65	재산세	300%
④ 6억원	1천분의 40	100분의 90	취득세	150%
⑤ 6억원	1천분의 30	100분의 90	재산세	300%

75. 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ㉠ 토지의 양도가액은 원칙적으로 양도당시의 양도자와 양수자간에 실제로 거래한 가액으로 한다.
- ㉡ 소득세법상 甲이 특수관계가 없는 乙에게 무상으로 고가주택을 이전한 경우에는 양도소득세 과세대상이 아니다.
- ㉢ 배우자 또는 직계존비속이 아닌 자간의 부담부증여에 있어서 수증자가 증여자의 채무를 인수하는 경우 그 채무액 상당부분은 양도소득세 과세대상이 아니다.
- ㉣ 파산선고에 의한 처분으로 인하여 발생하는 소득은 양도소득세 비과세대상이다.
- ㉤ 미등기 자산(법령이 정하는 자산은 제외)의 양도에 대해서는 양도소득기본공제가 적용되지 아니한다.

76. 양도소득세 세율 중 100분의 60이 적용되는 경우로 옳은 것은?

- ㉠ 보유기간이 1년 미만인 전세권의 양도
- ㉡ 보유기간이 1년 이상 2년 미만인 부동산을 취득할 수 있는 권리의 양도
- ㉢ 법령의 규정에 의한 1세대 2주택에 해당하는 주택의 양도
- ㉣ 미등기 자산(법령이 정하는 자산은 제외)의 양도
- ㉤ 법령의 규정에 의한 비사업용토지의 양도

77. 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ㉠ 도시개발법의 규정에 따라 환지처분으로 지목이 변경되는 경우는 양도소득세 과세대상이 아니다.
- ㉡ 채무자가 채무의 변제를 담보하기 위하여 자산을 양도하는 계약을 체결한 후 채무불이행으로 인하여 당해자산을 변제에 충당한 경우는 양도소득세 과세대상이다.
- ㉢ 지상권의 양도는 양도소득세 과세대상이다.
- ㉣ 국내거주자의 양도소득세 과세표준은 종합소득 및 퇴직소득의 과세표준과 구분하여 계산한다.
- ㉤ 국내거주자가 토지와 주식을 양도하는 경우 각각 발생한 결손금은 양도소득금액 계산시 이를 통산한다.

78. 법령의 규정에 따라 경작상 필요에 의해 甲 소유의 A농지(가액 10억원)를 乙 소유의 B농지(가액 Y원)와 교환하는 경우 양도소득세가 비과세되는 것은?(단, A농지가액은 B농지가액보다 크며, 교환에 의하여 새로이 취득하는 B농지를 3년 이상 농지소제지에 거주하면서 경작한다고 가정함)

- ㉠ 2억원 < (10억원 - Y원) ≤ 2억 5천만원
- ㉡ 2억 5천만원 < (10억원 - Y원) ≤ 3억원
- ㉢ 3억원 < (10억원 - Y원) ≤ 3억 5천만원
- ㉣ 3억 5천만원 < (10억원 - Y원) ≤ 4억원
- ㉤ 4억원 < (10억원 - Y원) ≤ 4억 5천만원

79. 소득세법상 아버지(거주자)가 국내소재 토지(아들(거주자)에게 양도한다고 가정하는 경우 이에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토지에 대한 시가는 불복정다수인 사이에 자유로이 거래가 이루어지는 경우에 통상 성립된다고 인정되는 가액으로 한다.
- ② 아버지와 아들은 특수관계자에 해당된다.
- ③ 양도소득세의 납세지는 원칙적으로 아버지의 국내 주소지이다.
- ④ 토지의 시가를 10억원이라고 할 경우 이를 9억원에 양도하였다면 부당행위계산 부인의 규정이 적용되지 않는다.
- ⑤ 만일 아버지가 아들에게 증여한 후, 아들이 이를 5년 이내에 특수관계가 없는 타인에게 다시 양도한 경우에는 아버지가 그 토지를 직접 타인에게 양도한 것으로 본다.

80. 양도소득세 신고·납부에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 건물을 양도한 경우에는 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 2월 이내에 납세지관할세무서장에게 예정신고를 하여야 한다.
- ② 양도소득세는 물납이 가능한 경우도 있다.
- ③ 양도를 하였는데도 양도차익이 없는 경우에는 양도소득세 예정신고를 할 필요가 없다.
- ④ 예정신고와 함께 자진납부를 하는 때에는 그 산출세액에서 납부할 세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 공제한다.
- ⑤ 복식부기의무자가 아닌 거주자가 매매계약서의 조작을 통하여 양도소득세 과세표준을 과소신고한 경우에는 과세표준 중 부당한 방법으로 과소신고한 과세표준에 상당하는 금액이 과세표준에서 차지하는 비율을 산출세액에 곱하여 계산한 금액의 100분의 40에 상당하는 금액을 납부할 세액에 가산한다.

제3과목 : 부동산공법

81. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광역도시계획은 10년 단위로 수립하여야 한다.
- ② 도지사가 광역도시계획을 수립하는 때에는 국토해양부장관의 승인을 얻어야 한다.
- ③ 광역계획권이 같은 도의 관할구역에 속한 경우에는 관할도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.
- ④ 광역도시계획을 시·도지사가 공동으로 수립하는 경우 그 내용에 관해 서로 협의가 이루어지지 아니하는 때에는 공동 또는 단독으로 국토해양부장관에게 조정을 신청할 수 있다.
- ⑤ 광역도시계획에 관한 기초조사로 인하여 손실을 받은 자가 있는 때에는 그 행위자가 속한 행정청이 그 손실을 보상하여야 한다.

82. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도시기본계획은 도시관리계획 수립의 지침이 된다.
- ② 도시기본계획의 수립기준 등은 대통령령이 정하는 바에 따라 시·도지사가 정한다.
- ③ 시장 또는 군수가 도시기본계획을 수립하는 때에는 미리 당해 시 또는 군의 의회의 의결을 거쳐야 한다.
- ④ 특별시장·광역시장·도지사가 도시기본계획을 수립 또는 변경하는 때에는 국토해양부장관의 승인을 얻어야 한다.
- ⑤ 시장 또는 군수는 5년마다 관할구역의 도시기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 이를 정비하여야 한다.

83. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시관리계획의 수립 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도시관리계획의 입안권자는 국토해양부장관·특별시장·광역시장·도지사·시장 또는 군수(광역시의 군수는 제외)이다.
- ② 주민은 도시관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여 기반시설의 설치에 관한 도시관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ③ 도시관리계획의 입안을 위한 절차로서 주민의 의견청취에 관하여 필요한 사항은 대통령령이 정하는 기준에 따라 당해 지방자치단체의 조례로 정한다.
- ④ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시관리계획결정 당시 이미 사업에 착수한 자는 당해 도시관리계획결정에 관계없이 그 사업을 계속할 수 있다.
- ⑤ 도지사가 지구단위계획 중 건축물의 배치에 관한 계획을 결정하는 때에는 도에 두는 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.

84. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도시지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여는 건폐율 규정을 적용함에 있어서 자연환경보전지역에 관한 규정을 적용한다.
- ② 관리지역이 세부용도지역으로 지정되지 아니한 경우 용적률에 대하여는 계획관리지역에 관한 규정을 적용한다.
- ③ 관리지역 안에서 「농지법」에 의한 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 농림지역으로 결정·고시된 것으로 본다.
- ④ 공유수면의 매립목적에 당해 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립구역이 속할 용도지역은 도시관리계획결정으로 지정하여야 한다.
- ⑤ 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발예정지구로 지정·고시된 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

85. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가등요하는 것은?(단, 도시계획조례로 규정한 사항은 제외)

- ① 경작을 위한 토지의 형질변경
- ② 도시계획사업에 의한 개발행위
- ③ 재해복구 또는 재난수습을 위한 응급조치
- ④ 토지의 형질변경을 목적으로 하지 않는 토석의 채취
- ⑤ 조성이 완료된 기존 대지에서의 건축물 그 밖의 공작물의 설치를 위한 토지의 굴착

86. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 토지거래계약허가제에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기의 거주용 주택용지로 이용하고자 토지거래계약허가를 신청하는 경우에도 이를 허가해서는 안된다.
- ② 도시관리계획 등 토지이용계획이 새로이 수립되는 지역은 토지의 투기적 거래나 지가의 급격한 상승이 우려되지 않아도 토지거래계약허가구역으로 지정할 수 있다.
- ③ 국토해양부장관은 관계 시·도지사로부터의 허가구역 지정해제의 요청이 이유있다고 인정되면 허가구역을 해제할 수 있다.
- ④ 허가구역안에서의 토지거래계약을 체결하고자 하는 당사자는 공동으로 시·도지사의 허가를 받아야 한다.
- ⑤ 국토해양부장관은 토지거래계약허가구역을 지정하기 전에 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

87. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 자연환경보전지역 안에서 건축할 수 있는 건축물은?(단, 도시계획조례로 규정한 사항은 제외)

- ① 교정 및 군사시설 ② 의료시설
- ③ 종교시설 ④ 묘지관련시설
- ⑤ 교육연구시설 중 초등학교

88. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 각 용도지역에 따른 건폐율과 용적률의 최대한도를 순서대로 바르게 연결한 것은?(단, 도시계획조례로 규정한 사항은 제외)

- ① 주거지역 : 60% - 500%
- ② 상업지역 : 90% - 1,200%
- ③ 녹지지역 : 20% - 80%
- ④ 계획관리지역 : 40% - 100%
- ⑤ 자연환경보전지역 : 20% - 60%

89. K시에 소재하고 있는 甲의 대지는 제2종일반주거지역과 생산녹지지역에 걸쳐 있으면서, 그 총면적은 1,000㎡이다. 이 경우 제2종일반주거지역의 건축 가능한 최대면적이 1,200㎡일 때, 甲의 대지 위에 건축할 수 있는 건물의 최대면적은?(단, K시의 도시계획조례상 생산녹지지역의 용적률은 50%, 제2종일반주거지역의 용적률은 200%, 기타 건축제한은 고려하지 않음)

- ① 1,200㎡ ② 1,400㎡ ③ 1,500㎡
- ④ 1,600㎡ ⑤ 1,800㎡

90. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도구역의 지정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국토해양부장관은 개발제한구역의 지정을 도시관리계획으로 결정할 수 있다.
- ② 국토해양부장관은 도시자연공원구역의 지정을 도시관리계획으로 결정할 수 있다.
- ③ 도시자연공원구역의 지정에 관하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.
- ④ 국토해양부장관은 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 시·군·자치단체의 지정을 도시관리계획으로 결정할 수 있다.

⑤ 농림수산식품부장관은 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아 수산자원보호구역의 지정을 도시관리계획으로 결정할 수 있다.

91. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 의하면, 토지거래계약허가를 받은 자가 허가받은 목적에 따른 토지이용의무를 이행하지 아니하고 방치한 경우에는 연 1회씩 이행강제금을 부과한다. 이 경우 매년 신규로 부과하는 이행강제금의 토지취득가액에 대한 비율은?

- ① 100분의 5 ② 100분의 7 ③ 100분의 10
- ④ 100분의 12 ⑤ 100분의 15

92. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 파태료부과 대상에 해당되지 않는 것은?

- ① 공동구에 수용하여야 하는 시설을 공동구에 수용하지 아니한 경우
- ② 정당한 사유 없이 광역도시계획에 관한 기초조사를 방해한 경우
- ③ 도시계획시설사업의 시행자가 감독상 필요한 보고를 허위로 한 경우
- ④ 개발행위허가를 받은 자가 소속공무원의 그 개발행위에 관한 업무상황의 검사를 거부한 경우
- ⑤ 공동구의 설치비용을 부담하지 아니한 자가 허가를 받지 않고 공동구를 사용하는 경우

93. 도시개발법령상 개발계획의 수립 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연녹지지역에 도시개발구역을 지정할 때에는 도시개발구역을 지정된 후에 개발계획을 수립할 수 있다.
- ② 지정권자는 직접 개발계획을 변경할 수는 없고, 관계 중앙행정기관의 장이나 시장·군수·구청장 또는 사업시행자의 요청을 받아 이를 변경할 수 있다.
- ③ 시행자가 국가나 지방자치단체인 때에는 지정권자는 토지소유자의 동의를 받지 않고 환지방식의 도시개발사업시행을 위한 개발계획을 수립할 수 있다.
- ④ 문화재보호계획을 변경하는 개발계획의 변경에는 환지방식의 개발계획 수립에 관한 토지소유자의 동의요건이 적용되지 않는다.
- ⑤ 보건의료시설 및 복지시설의 설치계획도 개발계획에 포함되어야 한다.

94. 도시개발법령상 도시개발사업의 실시계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실시계획은 개발계획에 맞게 작성되어야 하고, 지구단위계획이 포함되어야 한다.
- ② 실시계획 인가신청서를 제출하는 때에는 계획평면도 및 개략설계도도 함께 첨부하여야 한다.
- ③ 실시계획을 고시한 경우 그 고시된 내용 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시관리계획으로 결정되어야 하는 사항은 같은 법에 따른 도시관리계획이 결정·고시된 것으로 본다.
- ④ 지정권자가 실시계획을 작성 또는 인가할 때 그 내용에 인·허가등의 의사사항이 있으면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.
- ⑤ 위 ④의 경우 관계 행정기관의 장은 협의 요청을 받은 날부터 60일 이내에 의견을 제출하여야 한다.

95. 도시개발법령상 환지계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 필지별로 된 환지명세는 환지계획에 포함되어야 한다.
- ② 환지계획 작성에 따른 환지계획의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 시행자가 정한다.
- ③ 토지평가협의회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 규약·정관 또는 시행규정으로 정한다.
- ④ 행정청이 아닌 시행자가 환지계획을 작성한 경우에는 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구정장의 인가를 받아야 한다.
- ⑤ 시행자는 환지방식이 적용되는 도시개발구역에 있는 조성토지등의 가격을 평가할 때에는 감정평가업자의 평가를 거친 후 토지평가협의회의 심의를 거쳐 결정한다.

96. 도시개발법령상 환지처분에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시행자는 환지방식의 도시개발사업 공사를 끝낸 때에는 지체없이 공사완료 공고문을 판보 또는 공보에 하여야 한다.
- ② 공사완료 공고를 한 때에는 공사설계서·관련도면 등을 14일 이상 일반에게 공람시켜야 한다.
- ③ 지정권자인 시행자는 국토해양부장관의 준공검사를 받은 후 60일 이내에 환지처분을 하여야 한다.
- ④ 환지처분의 공고에는 사업비의 정산내역도 포함되어야 한다.
- ⑤ 환지계획에서 정해진 환지는 그 환지처분의 공고가 있는 날의 다음 날부터 종전의 토지로 본다.

97. 도시개발법령상 체비지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시행자는 도시개발사업에 필요한 경비 충당을 위해 보류지 중 일부를 체비지로 정할 수 있다.
- ② 시행자는 도시개발사업에 드는 비용을 충당하기 위해 체비지 용도로 지정된 환지에정지를 사용·수익하게 하거나 처분할 수 있다.
- ③ 이미 처분된 체비지는 그 체비지를 매입한 자가 소유권이전등기를 마친 때에 소유권을 취득한다.
- ④ 지정권자는 도시개발사업의 조성토지등(체비지는 제외)이 그 사용으로 인하여 사업시행에 지장이 없는 경우에는 준공 전에 사용허가를 할 수 있다.
- ⑤ 시행자는 준공 전에는 지정권자의 사용허가를 받지 아니하고는 조성토지인 체비지를 사용할 수 없다.

98. 도시개발법령상 도시개발사업에 필요한 비용에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 시행자가 부담한다.
- ② 이익을 받는 다른 지방자치단체가 비용의 일부를 부담할 수도 있다.
- ③ 이익을 받는 다른 공공시설관리자가 비용의 일부를 부담할 수도 있다.
- ④ 전부환지방식으로 도시개발사업을 시행하는 경우에는 전기시설공급자와 지중선로설치요청자가 각각 2분의 1의 비율로 부담한다.
- ⑤ 시행자가 행정청인 경우에는 그 비용의 전부를 국고에서 보조하거나 융자할 수 있다.

99. 도시 및 주거환경정비법령상 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

주거환경개선사업은 정비구역 지정고시일 현재 토지등 소유자의 (㉠) 이상의 동의와 세입자 세대수 (㉡)의 동의를 각각 얻어 시장·군수가 직접 시행하거나 주택공사 등을 사업시행자로 지정하여 이를 시행하게 할 수 있다. 다만, 세입자의 세대수가 토지등소유자의 (㉢) 이하인 경우 동 대통령령이 정하는 사유가 있는 경우에는 세입자의 동의절차를 거치지 아니할 수 있다.

- | (㉠) | (㉡) | (㉢) |
|---------|---------|---------|
| ① 2분의 1 | - 과반수 | - 2분의 1 |
| ② 2분의 1 | - 3분의 2 | - 3분의 1 |
| ③ 3분의 2 | - 과반수 | - 3분의 1 |
| ④ 3분의 2 | - 과반수 | - 2분의 1 |
| ⑤ 3분의 2 | - 3분의 2 | - 3분의 1 |

100. 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업전문관리업자에 대한 필요적 등록취소사유는?

- ① 등록기준에 미달하게 된 때
- ② 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 도시 및 주거환경정비법이 정한 업무를 수행하게 한 때
- ③ 국토해양부장관에게 업무감독상의 보고를 허위로 한 때
- ④ 고의 또는 과실로 조합에게 계약금액의 3분의 1 이상의 재산상 손실을 끼친 때
- ⑤ 최근 3년간 2회 이상의 업무정지처분을 받은 자로서 그 정지처분을 받은 기간이 합산하여 6월을 초과한 때

101. 도시 및 주거환경정비법령상 도시·주거환경정비기본계획(이하 '기본계획'이라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기본계획은 20년 단위로 수립하여야 한다.
- ② 산업의 유치업종 및 배치계획은 기본계획에 포함되어야 한다.
- ③ 기본계획의 작성기준 및 작성방법은 특별시장·광역시장 또는 시장이 이를 정한다.
- ④ 시장은 기본계획을 수립하거나 변경한 때에는 국토해양부령이 정하는 방법 및 절차에 따라 국토해양부장관에게 보고하여야 한다.
- ⑤ 시장은 기본계획에 대하여 10년마다 그 타당성 여부를 검토하여 그 결과를 기본계획에 반영하여야 한다.

102. 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업시행을 위한 조치 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사업시행자는 주거환경개선사업의 시행으로 철거되는 주택의 소유자에 대하여 당해 정비구역 내·외에 소재한 임대주택 등의 시설에 임시로 거주하게 하거나 주택자금의 융자알선 등 임시수용에 상응하는 조치를 하여야 한다.
- ② 국가가 사업시행자로부터 위 ①의 임시수용시설에 필요한 건축물의 사용신청을 받았음에도 이미 그 건축물의 매매계약이 제3자와 체결되어 있는 때에는 그 사용신청을 거절할 수 있다.
- ③ 주거환경개선사업에 따른 건축허가를 받는 때에는 「주택법」상의 국민주택채권 매입에 관한 규정이 적용된다.
- ④ 정비사업의 시행으로 인하여 전세권의 설정목적물 달성할 수 없는 때에는 그 권리자는 계약을 해지할 수 있다.
- ⑤ 주택재건축사업을 시행함에 있어 조합 설립 인가일 현재 조합원 전체의 공동소유인 토지에 대하여는 조합 소유의 토지로 본다.

103. 도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 준공인가에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대한주택공사인 사업시행자가 다른 법률에 의하여 자체적으로 준공인가를 처리한 경우에는 준공인가를 받은 것으로 본다.
- ② 대한주택공사인 사업시행자는 다른 법률에 의하여 자체적으로 처리한 준공인가결과를 시장·군수에게 통보한 때에는 그 사실을 분양대상자에게 지체없이 통지하여야 한다.
- ③ 준공인가신청을 받은 시장·군수는 지체없이 준공점사를 실시하여야 한다.
- ④ 시장·군수는 효율적인 준공점사를 위하여 필요한 때에는 건축위원회의 심의를 거쳐 관계행정기관·정부투자기관·연구기관 등에 준공점사의 실시를 의뢰해야 한다.
- ⑤ 사업시행자가 아닌 시장·군수는 준공인가권이라도 완공된 건축물이 사용에 지장이 없는 경우에는 입주예정자가 그 건축물을 사용할 것을 사업시행자에 대하여 허가할 수 있다.

104. 도시 및 주거환경정비법령상 주택재건축사업에서의 건축물 안전진단에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주택재건축사업을 위한 안전진단은 단독주택도 그 대상으로 한다.
- ② 안전진단의 신청에는 토지등소유자의 동의를 요하지 않는다.
- ③ 안전진단을 신청한 자는 안전진단의 실시가 결정된 때에는 안전진단에 필요한 비용을 시·도지사에게 예치하여야 한다.
- ④ 시·도지사는 안전진단의 신청이 있는 때에는 신청일로부터 20일 이내에 안전진단의 실시여부를 결정하여 당해 신청인에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 주택의 구조안전상 사용금지가 필요하다고 시·도지사가 인정하는 건축물은 안전진단에서 제외된다.

105. 주택법령상 주택건설사업의 등록을 할 수 없는 자는?

- ① 한경치산의 선고가 취소된 후 2년이 경과되지 아니한 자
- ② 파산선고를 받은 자로서 복권된 후 2년이 경과되지 아니한 자
- ③ 주택법을 위반하여 자격정지 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 경과된 자
- ④ 주택법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간이 종료된 자
- ⑤ 거짓으로 주택건설사업을 등록하여 그 등록이 말소된 후 2년이 경과되지 아니한 자

106. 주택법령상 주택정책심의위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위원장 1인 외에 20인 이내의 위원으로 구성한다.
- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원회의 의결로 직무대행자를 정한다.
- ③ 간사는 국토해양부의 3급 공무원 중에서 위원회의 의결을 거쳐 국토해양부장관이 지명한다.
- ④ 긴급을 요하는 경우를 제외하고, 위원장이 위원회를 소집하고자 하는 경우에는 회의 개최 3일 전까지 회의일시·장소 및 심의안건을 각 위원에게 통지해야 한다.
- ⑤ 회의는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

107. 주택법령상 국민주택기금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한국토지공사는 국토해양부장관의 승인을 받아 국민주택기금에 자금을 예탁하여야 한다.
- ② 국토해양부장관은 국민주택기금의 운용에 관한 계획을 작성할 때 기획재정부장관의 승인을 받아야 한다.
- ③ 기금수탁자는 채무자의 무자력으로 인해 국민주택기금의 대출금 회수가 불가능한 경우 국토해양부령이 정하는 바에 의해 대출채권을 상각할 수 있다.
- ④ 국토해양부장관은 국민주택기금의 결산에서 이익이 생긴 때에는 이익금의 2분의 1 이상을 국민주택기금에 적립하여야 한다.
- ⑤ 매 사업연도에 국민주택기금의 결산에서 손실금이 생긴 때에는 정부가 일반회계에서 이를 우선 보전한다.

108. 주택법령상 사업주체는 사업의 대상이 된 주택 및 대지에 대하여는 '일정 기간' 동안 입주예정자의 동의없이 저당권 설정 등을 할 수 없는바, 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① '일정 기간'이란, 입주자모집공고승인 신청일 이후부터 입주예정자가 소유권이전등기를 신청할 수 있는 날 이후 90일까지의 기간을 말한다.
- ② 위 ①에서 '소유권이전등기를 신청할 수 있는 날'이란 사업주체가 입주예정자에게 통보한 잔금지급일을 말한다.
- ③ 사업주체가 저당권 설정제한의 부기등기를 하는 경우, 주택건설대지에 대하여는 입주자모집공고승인 신청과 동시에, 건설된 주택에 대하여는 소유권보존등기와 동시에 하여야 한다.
- ④ 대한주택보증주식회사의 신탁의 인수에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」을 적용한다.
- ⑤ 대한주택보증주식회사가 분양보증을 하면서 주택건설대지를 자신에게 신탁하게 할 경우 사업주체는 이를 신탁해야 한다.

109. 주택법령상 주택건설사업의 등록사업자에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사업주체가 한국토지공사인 경우에는 등록할 필요가 없다.
- ② 「임대주택법」에 따른 특수목적법인의 경우 사업자 등록기준 중 인적기준을 강화하여 적용할 수 있다.
- ③ 토지소유자가 등록사업자와 공동으로 주택건설사업을 시행하는 경우 토지소유자와 등록사업자는 공동사업주체로 추정된다.
- ④ 리모델링주택조합이 그 구성원의 주택을 건설하는 경우 등록사업자와 공동으로 사업을 시행해야 한다.
- ⑤ 판매에 의하면 '주택건설공사를 도급받아 시공하고자 하는 자'는 주택건설사업을 시행하고자 하는 자에 해당하므로 등록의무가 있다.

110. 주택법령상 주택조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국민주택을 공급받기 위하여 직장주택조합을 설립하는 경우 관할 시장·군수·구청장의 인가를 받아야 한다.
- ② 주택조합과 등록사업자가 공동으로 사업을 시행·시공할 경우 등록사업자는 자신의 귀책사유로 사업추진이 지연됨으로 인해 조합원에게 발생한 손해를 배상해야 한다.
- ③ 리모델링주택조합은 그 구성원을 위하여 건설하는 주택을 조합원에게 우선 공급해야 하고, 직장주택조합에 대하여는 사업주체가 국민주택을 조합원에게 우선 공급해야 한다.
- ④ 무기과열지구 안에서 관할 시장의 설립인가를 받은 지역 주택조합이 구성원을 선정하는 경우에는, 신청서의 접수 순서에 따라 조합원 지위를 인정한다.
- ⑤ 시장·군수·구청장은 주택조합이 주택법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때에는 그 설립인가를 취소해야 한다.

111. 주택법령상 주택상환사채에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등록사업자는 자본금 등이 대통령령이 정하는 기준에 부합하고 금융기관 또는 대한주택보증주식회사의 보증을 받은 때에 한하여 이를 발행할 수 있다.
- ② 주택상환사채를 발행하려는 자는 주택상환사채발행계획을 작성하여 기획재정부장관의 승인을 얻어야 한다.
- ③ 주택상환사채는 기명증권으로 하고, 사채권자의 명의변경은 취득자의 성명을 채권에 기재하는 방법으로 한다.
- ④ 등록사업자의 등록이 말소된 경우 그가 발행한 주택상환사채는 효력을 상실한다.
- ⑤ 주택상환사채의 발행에 관하여는 주택법보다 「상법」 중 사채발행에 관한 규정을 우선 적용한다.

112. 건축법령상 제1종근린생활시설에 해당되는 시설은?

(단, 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥 면적의 합계는 400㎡임)

- ① 테니스장 ② 부동산중개업소 ③ 골프연습장
- ④ 일반음식점 ⑤ 수퍼마켓

113. 건축법령상 건축허가 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 21층 이상의 건축물 중 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 광역시에 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- ② 시장·군수는 21층 이상의 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ③ 건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 하며, 2회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.
- ④ 허가를 받으려는 자는 허가신청서에 국토해양부령으로 정하는 설계도서를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 허가권자는 허가를 받은 자가 허가를 받은 날부터 1년 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우에는 허가를 취소하여야 한다.

114. 건축법령상 지역 및 지구 안에서의 건축제한 등에 관한 설명으로 옳은 것은?(단, 조례로 규정한 사항은 제외)

- ① 건축물이 미관지구에 설치하는 경우에는 그 건축물과 대지의 전부에 대하여 미관지구 안의 건축물과 대지 등에 관한 건축법의 규정을 적용한다.
- ② 시장은 건축물의 용도 및 형태에 관계없이 동일한 가로구역(도로로 둘러싸인 일단의 지역) 안에서는 건축물의 높이를 동일하게 정해야 한다.
- ③ 최고 높이가 정하여지지 아니한 가로구역의 경우 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 전면도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 2배를 넘을 수 없다.
- ④ 3층 이하로서 높이가 12미터 이하인 건축물에는 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한에 관한 규정을 적용하지 아니할 수 있다.
- ⑤ 정북방향으로 도로 등 건축이 금지된 공지에 접하는 대지인 경우 건축물의 높이를 정북방향의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하로 해야 한다.

115. 건축법령상 특별건축구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역에는 특별건축구역을 지정할 수 없다.
- ② 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역에는 특별건축구역을 지정할 수 있다.
- ③ 특별건축구역 지정신청이 접수된 경우 시·도지사는 지정신청을 받은 날부터 15일 이내에 시·도건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 특별건축구역에서는 「문화예술진흥법」에 따른 건축물에 대한 미술장식 관련 규정을 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.
- ⑤ 특별건축구역을 지정하는 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역의 지정이 있는 것으로 본다.

116. 건축법령상 1년에 1회 이상 정기점검을 실시하여 건축물·대지 및 건축설비가 건축법령의 각 규정에 적합하도록 유지·관리하여야 하는 자는?

- ① 국토해양부장관 ② 시·도지사
- ③ 시장·군수·구청장 ④ 건축지도원
- ⑤ 건축물의 소유자 또는 관리자

117. 건축법령상 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에는 국토해양부령이 정하는 구조기준 및 구조계산에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는바, 이에 해당하지 않는 건축물은?

- ① 층수가 5층인 건축물 ② 처마높이가 12m인 건축물
- ③ 높이가 15m인 건축물 ④ 연면적이 1,500㎡인 건축물
- ⑤ 기둥과 기둥사이의 거리가 8m인 건축물

118. 건축법령상 건축통계 및 건축행정 전산화에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건축통계의 작성 등에 필요한 사항은 국토해양부령으로 정한다.
- ② 허가권자는 건축통계를 국토해양부장관이나 시·도지사에게 보고하여야 한다.
- ③ 허가권자는 전국단위의 전산자료를 국토해양부장관의 승인을 받아 그것을 이용하려는 자에게 무상으로 제공해야 한다.
- ④ 국토해양부장관은 건축법령에 따른 건축행정 관련 업무를 전산처리하기 위하여 종합적인 계획을 수립·시행할 수 있다.
- ⑤ 허가권자는 건축허가 업무 등의 효율적인 처리를 위하여 전자정보처리 시스템을 이용하여 건축법에 규정된 업무를 처리할 수 있다.

119. 농지법령상 농지취득자격증명에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국가나 지방자치단체가 농지를 소유하는 경우는 농지취득자격증명을 발급받지 않아도 된다.
- ② 농지소유상한을 위반하여 농지를 소유할 목적으로 부정한 방법에 의해 농지취득자격증명을 발급받은 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 농업법인의 합병으로 농지를 취득하는 경우 농지취득자격증명을 발급받지 않아도 된다.
- ④ 상속으로 농지를 취득하여 소유하는 경우 농지취득자격증명을 발급받지 않아도 된다.
- ⑤ 농지소재지를 관할하는 시장·군수·구청장은 농지취득자격증명을 발급할 수 있다.

120. 농지법령상 농지소유상한에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지방자치단체가 농지를 임대할 목적으로 소유하는 경우에는 총 1만 m^2 까지 소유할 수 있다.
- ② 8년 이상 농업경영을 한 후 이농한 자는 이농 당시 소유 농지 중에서 총 1만 m^2 까지만 소유할 수 있다.
- ③ 상속으로 농지를 취득한 자로서 농업경영을 하지 아니하는 자는 그 상속농지 중에서 총 1만 m^2 까지만 소유할 수 있다.
- ④ 농지 소유에 관하여는 농지법에 정한 경우 외에는 특별을 정할 수 없다.
- ⑤ 농림수산식품부장관은 농지소유상한을 위반하여 농지를 소유할 목적으로 거짓으로 농지취득자격증명을 발급받은 자를 주무관청에 신고하는 자에게 포상금을 지급할 수 있다.

2008년 제19회 공인중개사 자격시험 최종정답

1차 A형

부동산학개론

1	4	2	1	3	5	4	1	5	3
6	5	7	1	8	2	9	5	10	2
11	1	12	5	13	4	14	1	15	4
16	2	17	4	18	1	19	4	20	3
21	5	22	4	23	2	24	2	25	1
26	5	27	4	28	4	29	3	30	5
31	1	32	3	33	3	34	3	35	5
36	3	37	3	38	2	39	2	40	2

민법및민사특별법

41	3	42	2	43	2	44	5	45	2
46	3	47	1	48	1	49	4	50	4
51	2	52	1	53	5	54	5	55	5
56	1	57	4	58	3	59	4	60	1
61	3	62	2	63	4	64	3	65	3
66	5	67	4	68	4	69	3	70	1
71	4	72	3	73	1	74	1	75	2
76	5	77	2	78	5	79	1	80	3

1차 B형

부동산학개론

1	5	2	1	3	4	4	1	5	2
6	3	7	5	8	1	9	2	10	1
11	5	12	5	13	2	14	4	15	4
16	1	17	4	18	3	19	4	20	1
21	5	22	2	23	2	24	4	25	4
26	4	27	5	28	1	29	3	30	3
31	5	32	1	33	5	34	3	35	3
36	3	37	2	38	2	39	2	40	3

민법및민사특별법

41	2	42	2	43	3	44	5	45	1
46	2	47	3	48	4	49	4	50	1
51	2	52	5	53	1	54	5	55	5
56	3	57	1	58	4	59	4	60	2
61	1	62	3	63	3	64	3	65	4
66	3	67	5	68	4	69	4	70	3
71	1	72	4	73	5	74	1	75	1
76	2	77	3	78	2	79	5	80	1

2차 A형

공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법령및중개실무

1	5	2	5	3	2	4	1,2,3,4,5	5	3
6	2	7	5	8	2	9	5	10	2
11	4	12	3	13	1	14	5	15	3
16	1,2,3,4,5	17	3	18	5	19	2	20	4
21	3	22	2	23	1	24	4	25	4
26	4	27	1	28	3	29	4	30	5
31	2	32	3	33	3	34	4	35	1
36	1	37	2	38	4	39	1	40	4

부동산공시에관한법령및부동산관련세법

41	4	42	4	43	3	44	2	45	4
46	2	47	5	48	2	49	1	50	3
51	3	52	1	53	2,5	54	4	55	3
56	1	57	5	58	1	59	2	60	1
61	2	62	3	63	5	64	4	65	2
66	3	67	1	68	2	69	4	70	3
71	4	72	1	73	2	74	5	75	3
76	5	77	5	78	1	79	4,5	80	3

부동산공법중부동산중개에관련되는규정

81	1	82	2	83	4	84	2	85	4
86	5	87	5	88	4	89	2	90	2
91	3	92	1	93	2	94	5	95	2
96	3	97	5	98	4	99	4	100	2
101	4	102	3	103	4	104	2	105	5
106	4	107	3	108	3	109	1	110	2
111	1	112	5	113	3	114	1	115	4
116	5	117	5	118	3	119	5	120	1

※ 공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법령 및 중개실무 A형 4번
행정심판 인용

2차 B형

공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법령및중개실무

1	5	2	5	3	2	4	2	5	1,2,3,4,5
6	3	7	5	8	5	9	2	10	2
11	5	12	4	13	3	14	1	15	5
16	3	17	1,2,3,4,5	18	3	19	2	20	1
21	4	22	3	23	2	24	1	25	4
26	4	27	4	28	3	29	2	30	4
31	5	32	1	33	3	34	3	35	4
36	4	37	1	38	2	39	4	40	1

부동산공시에관한법령및부동산관련세법

41	3	42	4	43	4	44	2	45	4
46	2	47	2	48	5	49	3	50	1
51	1	52	3	53	4	54	2,5	55	1
56	1	57	2	58	3	59	5	60	2
61	1	62	5	63	3	64	4	65	3
66	2	67	4	68	1	69	2	70	1
71	3	72	4	73	2	74	5	75	5
76	3	77	5	78	3	79	1	80	4,5

부동산공법중부동산중개에관련되는규정

81	4	82	1	83	2	84	5	85	2
86	4	87	5	88	4	89	1	90	2
91	2	92	3	93	2	94	2	95	5
96	3	97	4	98	5	99	4	100	3
101	2	102	4	103	4	104	2	105	4
106	5	107	1	108	3	109	3	110	2
111	1	112	3	113	5	114	5	115	1
116	4	117	5	118	3	119	1	120	5

※ 공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법령 및 중개실무 B형 5번
행정심판 인용